



شرح قانون الاجراءات الجنائية

إعداد: مجموعة من الطلاب

كتابة: عبد الرحمن محمد

مراجعة وتنسيق: إسلام أيمن

خدمة تطوعية غير رسمية

{ لا تنسوننا من صالح دعائكم }

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قانون الإجراءات الجنائية

الكتاب الاول

تعريف الدعوى الجنائية:

كظاهرة قانونية: هي حق المجتمع في الالتجاء إلى القضاء بواسطة النيابة العامة لإقرار حق المجتمع في العقاب وتوقيع الجزاء الجنائي

كظاهرة إجرائية: مجموعة من الإجراءات التي يحددها القانون وتبدأ بأول عمل من أعمال التحقيق إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بصور الحكم البات او بغير ذلك من أسباب الانقضاء

خصائص الدعوى الجنائية:

1. دعوى عامة: وتظهر عموميتها فيما يلي:

- أنها ملك للمجتمع دون سواه والاصل ان النيابة العامة هي التي يمكنها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها لأنها نائبة عن المجتمع صاحب الحق والمدعي الحقيقي في الدعوى الجنائية
- تهدف إلى تحقيق الصالح العام المتمثل في إقرار سلطة المجتمع في العقاب

2. غير معلقة علي شرط: أي انها لا تتوقف علي شرط معين وعلي ذلك فالنيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية وتباشرها بغض النظر عن مسلك المضرور من الجريمة

أطراف الدعوى الجنائية

النيابة العامة

النيابة العامة: هي هيئة قضائية تتكون من عدد من رجال القضاء يقومون بأعمال قضائية ويشاركون في جلسات المحاكم بحيث يبطل تشكيل المحكمة إذا لم تكن النسابة ممثلة في الجلسة

تشكيل النيابة العامة:

تتكون النيابة العامة من جهازين:

الجهاز الأول: جهاز عام يعمل لدي جميع المحاكم عدا محكمة النقض

الجهاز الثاني: جهاز خاص يعمل لدي محكمة النقض فقط

أولاً: الجهاز العام للنياابة العامة

يرأس الجهاز العام النائب العام وهو الأصل في مباشرة اختصاص النيابة العامة, وأما الباقون فهم أعضاء تابعون له ويباشرون اختصاصاتهم في نطاق معين بوصفهم وكلاء عنه, ومركزه القاهرة وتمتد اختصاصاته لجميع انحاء الجمهورية

تكوين الجهاز العام:

1. مكتب النائب العام: ويضم عدد من المحامين العام ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ويلحق به إدارة التفتيش وإدارة النيابة

2. نيابة الاستئناف: وهي بمقر كل محكمة استئناف ويشرف عليها محام عام أول ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة ويديرها رئيس نيابة الاستئناف

3. النيابة الكلية: وهي تقع بمقر كل محكمة ابتدائية ويديرها محام عام ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة من وكلاء ومساعدين ومعاونين

4. النيابة الجزئية: وهي تقع بمقر كل محكمة جزئية وتكون تابعة للنيابة الكلية التي تقع في دائرتها ويديرها مساعد نيابة علي الأقل أو وكيل أو رئيس نيابة

ثانياً: الجهاز الخاص

اتجه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م إلي انشاء نيابة عامة مستقلة لدي محكمة النقض تكون لها شخصيتها المستقلة عن الجهاز العام للنياابة العامة وكان الهدف من انشائه هو القيام بوظيفة النيابة لدي محكمة النقض

يباشر اختصاص نيابة النقض مدير يُختار من بين مستشاري محكمة النقض او الاستئناف او المحامين العامين علي الأقل يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة

تعين أعضاء النيابة

يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين مستشاري محكمة الاستئناف أو من بين مستشاري محكمة النقض والمحامين العامين علي الأقل

يُعين النائب العام المساعد والمحام العام الأول وباقي أعضاء النيابة بقرار جمهوري بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية

تأديب أعضاء النيابة

يخضعون لذات القواعد المقر لتأديب القضاة بجميع درجاتهم، ومجلس تأديب القضاة يتكون من رئيس محكمة النقض كرئيس. وأقدم ثلاثة مستشارين من مكمة الاستئناف و"أقدم ثلاثة مستشارين من محكمة النقض

اختصاصات النيابة العامة {اصلي ثانوي خاص}

اولاً: الاختصاص الاصلي للنيابة العامة

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون النيابة العامة عندما تباشر الدعوى الجنائية تقوم بعده اجراءات اهمها:

1. ادارة اعمال جمع الاستدلال والاشراف عليها وتوجيهه

2. اجراء التحقيق الابتدائي

3. احواله الدعوى الى القضاء وتمثيل الاتهام امامه

4. تنفيذ الاحكام الصادرة في الدعوى الجنائية

وبترتب على ذلك نتائج هي:

1. النيابة العامة لا تملك التنازل عن حقها في رفع الدعوى ولا التصالح على ذلك

2. لا يجوز للنيابة العامة التنازل صراحة او ضمناً عن حقها في الطعن في الحكم النيابة العامة

3. لا تتقيد بالطلبات التي قدمتها ولا يحتج عليها بذلك

ثانياً: الاختصاصات الثانوية للنيابة العامة

1. النيابة العامة تتدخل امام القضاء في الدعاوى الخاصة بحمايه القُصر وعديمي الأهلية والغائبين ورعاية مصالحهم

2. لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة سلطه اصدار الاوامر الجنائية في بعض الجناح والمخالفات

3. للنيابة العامة على الحق في طلب شهر افلاس التاجر وطلب حل الجمعيات

4. تتولى النيابة العامة الاشراف على تنفيذ الاحكام ضمانا للتحقق من ان التنفيذ يتم بالطريقة المشروعة كما تتولى

الاشراف على السجون

ثالثاً: اختصاصات خاصة بكل عضو من أعضاء النيابة

1. النائب العام

النائب العام هو المختص بمباشرة الاجراءات الجنائية باعتباره ممثلاً للمجتمع ويقوم بذلك بنفسه او بواسطه احد اعضاء النيابة العامة وله عدة اختصاصات اخرى وهي :

- الاشراف على اعضاء النيابة وتدارك اخطائهم
- ان يلغي الامر الصادر من النيابة بالا وجه لإقامه الدعوى الجنائية في مده ثلاثة اشهر التالية لصدور الامر ولو لم تظهر ادله جديده
- ان يستأنف في ميعاد 30 يوما من صدور الحكم اما بالنسبة لا اعضاء النيابة عشره ايام فقط
- يرفع الدعوى الجنائية ضد موظف او المستخدم العام او احد رجال الضبط القضائي لجنحه او جناية وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها

هذه الاختصاصات مرتبطة بوظيفه النائب العام لا بشخصه وترتب على ذلك ما يلي :

- ان يقوم بمباشرة هذه الاختصاصات اقدم النواب العام مين المساعدين في حاله غياب النائب العام أو خلو منصبه او قيام مانع لديه
- كل محامي عام اول لدى محكمه الاستئناف يقوم تحت اشراف النائب العام بمباشرة هذه الاختصاصات في دائرة اختصاصه المكاني
- يستطيع ان يعهد الى احد اعضاء النيابة العامة بمباشرة احد هذه الاختصاصات بشرط ان يكون ذلك بتوكيل خاص

2. النائب العام المساعد

يلي النائب العام في التدرج الوظيفي للنياية العامة ويعاون النائب العام في اداره اعضاء النيابة العامة ويحل محله في حاله غيابه او خلو منصبه

3. المحامي العام الاول

يكون لدى كل محكمه استئناف محامي عام اول ويكون لدى كل محكمه كليه محامي عام اختصاصات النائب العام يباشرها المحامي عام لدى كل محكمه استئناف ولا يباشرها المحامي العام الاول ولا المحامون العاميين لدى محكمه النقض

4. رئيس النيابة

يمارس رئيس النيابة جميع الاختصاصات العادية المقررة للنياحة العامة والتي تتمثل في تحريك ورفع الدعوى الجنائية ومباشره الدعوى في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هو تابع لها

5. وكيل النيابة

يملك وكيل النيابة جميع الاختصاصات العادية التي يملكها النائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة وهي الاختصاصات المتعلقة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا يملك مباشره الاختصاصات الذاتية الا بتفويض خاص

6. مساعد النيابة

يملك جميع الاختصاصات العادية للنياحة العامة التي يملك مباشرتها وكيل النيابة ما عدا الاختصاص الخاص بإصدار الاوامر الجنائية فهو اختصاص ذاتي لوكيل النيابة من الفئة الممتازة معاون النيابة

7. معاون النيابة

يقومون بأداء وظيفه النيابة العامة لدى المحاكم عدم محكمه النقض ويجوز عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق في قضيه بأكملها وتكون له جميع السلطات التحقيق في شان هذه القضية

خصائص النيابة العامة

اولاً: عدم التجزئة

ويقصد بذلك ان لكل عضو من اعضاء النيابة العامة يجوز له ان يحل محل عضو اخر فيجوز ان يبدأ التحقيق الاول ويكملة ثاني ويتصرف فيه ثالث

ثانياً: استقلال النيابة العام

بالرغم من انها هيئه قضائية الا انها مستقلة عن القضاء ويترتب على ذلك عده نتائج:

1. وهي النيابة العامة حرة في بسط آرائها امام المحكمة وليس لديها قيد الا ما يقضي به النظام العام وحق الدفاع
2. القضاء لا يملك التدخل في اعمال النيابة العامة كتحريرك الدعوى ضد متهم معين
3. المحكمة غير مقيدة بطلبات النيابة العامة وغير مقايضه بوصف النيابة العامة للتهمة
4. لا يجوز العضو النيابة الذي باشر الاجراءات ان يجلس للحكم في تلك الدعوى والا كان الحكم باطل لا نه لا يجوز ان يجمع بين صفتين الخصم والحكم

ثالثا التبعية التدريجية

ويعني بهذا المبدأ أعضاء النيابة العامة لرؤسائهم خضوعا تدريجيا ينتهي في قمته بوزير العدل ولكن هناك نوعان من التبعية :

1. التبعية الإدارية أعضاء النيابة العامة لا يلتزمون بأوامر وزير العدل لان ذلك يخرج عن نطاق سلطته الإدارية خلاصه القول ان رئاسة وزير العدل لأعضاء النيابة هي اداريه فقط بحيث لو اصدر امرا وخالفه عضو النيابة لا يترتب على تلك المخالفة البطلان

2. التبعية القضائية يخضع أعضاء النيابة العامة للنائب العام قضائيا فضلا عن خضوعهم له اداريا لان النائب العام هو القائم على الدعوى الجنائية ويعتبر أعضاء النيابة وكلاء عنه في مباشرتها ويستمدون منه صفتهم النيابة ويترتب على ذلك التزام أعضاء النيابة العامة بعوامل النائب العام ويترتب على مخالفه اوامره بطلان التصرف فضلا عن المسائلة الإدارية

رابعا عدم المسؤولية النيابة

النيابة العامة غير مسؤوله عن نتيجة دعاوها فليس للمتهم اذا ما صدر له حكم بالبراءة ان يرجع عليها بالتعويض ولكن اذا صدر من عضو النيابة العايب مغش او تدليس او خطأ مهني جسيم بانه يجوز مخاصمته وتسال الدولة عن هذا التعويض ثم ترجع الدولة على العضو الذي ارتكب الغش او التدليس او الخطأ المهني الجسيم

مخاصمه أعضاء النيابة العامة

يجوز مخاصمه القضاة واعضاء النيابة العامة اذا وقع من القاضي او من عضو النيابة غش او تدليس او خطأ مهني جسيم وتكون الدولة مسؤوله عن هذا الخطأ وعن التعويض عنه ثم يرجع على القاضي او على عضو النيابة بهذا التعويض

عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة

لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمور الضبط القضائي وهذا ما بررت به محكمه النقض في دعوه بقولها من المقرر ان أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمات الجنائية ليسوا خاضعين كالقضاة لأحكام الرد والتنحي لانهم في موقفهم وهم يمثلون سلطه الاتهام في الدعوى ولا شان لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط هذا وانه اجازه القانون رد عضو النيابة العامة اذا كانت طرفا منهم لا خصما اصلية هناك راي قانوني يقول بانه يجوز رد عضو النيابة العامة لان الرد في هذه الحالة لا يكون للنيابة العامة ولكن لعضو النيابة ذاته

المتهم

تعريف المتهم: هو الشخص الذي توجه سلطه الاتهام اليه ارتكاب الجريمة سواء كان بوصفه فاعل اصلي ام شريك الفرق بين المتهم والمحكوم عليه ان المتهم لم يصدر ضده حكم بات فقد يحكم ببراءته اما المحكوم عليه فهو الذي صدر ضده حكم بات وحددت عقوبته الشروط التي يجب توافرها في المتهم:

1. ان يكون شخصا حيا

لا بد وان يكون متهم شخص حي فلا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية على شخص ميت ولذلك لان الاصل في الدعوى الجنائية ان تكون شخصيه فالعقوبة لترفع الا في مواجهه من يرتكب الجريمة سواء كان بوصفه فاعل اصلي ام شريك ولذلك يجب ان يكون متهم حي

2. ان يكون معين بالذات

يجب ان يكون متهم معين بالذات فلا يجوز ان ترفع الدعوى ضد مجهول لان من اهداف التحقيق التوصل الى معرفه المتهم وان تعذر ذلك فانه لا يجوز احاله الدعوى على المحكمة ويجوز ان ترفع الدعوى ضد المجرم المعين بذاته ولو كان غائبا

3. ان يكون قد ارتكب الجريمة وساهم فيها

يجب ان يكون رفع الدعوى عن جريمة ارتكبها المتهم بنفسه او اشترك فيها لان المسؤولية الجنائية شخصيه فلا مسؤوليه عن فعل الغير

4. ان يكون اهلا للمسؤولية الجنائية

يجب ان يكون الجاني عاقلا متمتعا بالإدراك والشعور وقت تحريك الدعوى وطوال فتره مباشرتها فاذا طلعت عليه عاهة في عقله بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه او محاكمته حتى يعود اليه رشده

5. ان يكون خاضعا للقضاء الوطني

فاذا كان مرتكب الجريمة مما يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليه

الحقوق والالتزامات الإجرائية للمتهم:

اولا الحقوق:

جوهر هذه الحقوق :

1. ان يبدي دفاعه عن نفسه
2. ان يتقدم بطلبات اثبات لمصلحته
3. ان يناقش الأدلة المقدمة ضده
4. ان يطعن في الحكم الصادر ضده

ثانيا الالتزامات الإجرائية للمتهم:

أحدهما ايجابي والاخر سلبي

1. الالتزام الايجابي هو المساهمة في سير الاجراءات
 2. الالتزام السلبي هو عدم وضع العراقيل في طريق هذه الاجراءات
- قد حدد القانون وسائل الاكراه التي يمكن الاتجاه اليها لتنفيذ هذين الالتزامين كالقبض والحبس الاحتياطي

سؤال هل يمكن ان يكون المتهم شخص معنوي او هل يجوز رفع الدعوى الجنائية على شخص معنوي؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الاول لا يتصور ولا يجوز رفع دعوه الجنائية على الشخص المعنوي لأنه مجرد افتراض له اراده مستقلة اما اذا وقع من احد ممثليه فعل يعد جريمة فان الدعوى الجنائية تقام على هذا الممثل بصفته الشخصية

القول الثاني يجوز ان يكون الشخص الاعتبار محلا للمسؤولية الجنائية وتفرض عليه من العقوبات التي تتناسب مع طبيعته كالغرامة التي توقع على ذمته المالية وتقييد نشاطه او الحد من اهليته وهناك تطبيقات اخرى كثيرة للأشخاص الاعتبارية كحل الجمعيات بحكم القضائي بناء على طلب وزير الشؤون الاجتماعية اذا خلفت نظامها الاساسي للسجل بالوزارة او وقع منها ما يخالف الآداب العامة في اعمالها الى غير ذلك من التطبيقات الاخرى

القيود الواردة على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية؟

القيود الاول شكوى

تعريف الشكوى هي اخطار المجني عليه او وكيله الخاص الى النيابة العامة او احد مأموري الضبط القضائي في جرائم محددة يعبر به عن ارادته الصريحة في تحريك ورفع الدعوى الجنائية لإثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة المقررة بالنسبة للمشكو في حقه

جرائم الشكوى:

1. سب موظف عام او شخص ذو صفه نيابيه او مكلف بخدمه عامه وكان ذلك بسبب وظيفته او صفته النيابة او خدمته العامة
2. جريمة زنا الزوجة
3. جريمة زنا الزوج
4. جريمة ارتكاب امر بخلي بالحياة مع امراه ولو في غير علنيه
5. جريمة امتناع الولدين او الجدين عن تسليم الصغير الى من له الحق في حضنته او حفظه
6. جريمة امتناع دفع النفقة الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ
7. جريمة القذف
8. جريمة السب
9. جريمة القذف والسب التي تقع بطريق النشر
10. جريمة القذف والسبه التي تقع بطريق النشر وتتضمن طعنا في اعراض العائلات او خدش في السمعة
11. جريمة السرقة اضرار بأحد الزوجين او الاصول او الفروع ويقاس عليها النصب وخيانة الأمانة

قواعد الشكوى وشروطها

صاحب الحق في تقديم الشكوى

المجني عليه او وكيله الخاص وفي حاله تقديمها من الوكيل الخاص يجب ان يكون التوكيل خاص ولاحق على وقوع الجريمة

يشترط ان يكون اهلا بمعنى ان لا يقل سنه عن 15 سنه وان يكون متمتع بقواه العقلية

طبيعة الحق في الشكوى

الحق في الشكوى ذو طبيعة شخصية بحتة لذلك تنقضي بوفاة المجني عليه فلا ينتقل الى الورثة ولكن اذا تقدم المجني عليه بشكواه ثم توفي بعدها هذا لا يؤثر على سير الدعوى بعد تقديمها حتى ولو اتضح ان المجني عليه كان عازما على التنازل عنها

الجهة التي تقدم اليها الشكوى

النيابة العامة او احد مأمور ضبط القضائي وتعتبر استغاثة المجني عليه في حضور احد مأموري الضبط بمثابة تقديم شكوي

شكل شكوى

لا يشترط شكل خاص فيها فيستوي ان تكون كتابيه او شفهييه ويجب ان تكون باقة اي غير معلقه على شرط او اجل

استثناء جريمة الزنا اذا سبق للزوج وقد زنى في منزل الزوجية فلا يستطيع رفع دعوى الزنا على زوجته

معاد تقديم الشكوى

تقدم خلال ثلثه اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها

الاثار المترتبة على الشكوى

متى قدمت الشكوى من المجني عليه فان النيابة العامة تسترد كامل حريتها في تحريك الدعوى الجنائية اما قبل تقديم الشكوى فلا يجوز لها القيام باي من اجراءات التحقيق

استثناء جريمة التلبس والسب والقذف ضد الموظف العام

اولا حاله التلبس في الجرائم المتلبس بها التي يلزم فيها تقديم شكوى يجوز للنيابة العامة اتخاذ اجراءات التحقيق التي لا تمس بشخص المتهم مثل جمع الاستدلالات وسماع الشهود وانتداب الخبراء او اجراء معينه ولكن لا يجوز القبض على المتهم الا بعد تقديم الشكوى

استثناء جريمة الزنا لا يجوز فيها القيام باي من هذه الاجراءات

ثانيا جرائم السب والقذف ضد الموظف العام اذا كانت النيابة العامة لا يجوز لها اتخاذ اجراءات التحقيق في الجريمة الا اذا قدم فيها شكوى الا ان القانون اباحها لها اجراءات القيام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها دون انتظار تقديم شكوى المجني عليه او اذن او طلب وذلك متى كان المجني عليه موظف عام او شخص ذو صفه نيابيه وكان ارتكاب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة

ارتباط جريمة الشكوى بغيرها

إذا ارتكب الجاني أكثر من جريمة يتطلب القانون الشكوى لرفع أحدهما دون الأخرى فما مدى حريه

النيابة العامة في رفع الدعوى عن الجريمة الأخرى؟

التعدد نوعان قد يكون:

1. تعدد مادي أو حقيقي

2. تعدد معنوي أو صوري

أولا التعدد المادي أو الحقيقي

1. حكم التعدد البسيط (الذي يقبل التجزئة)

يجوز للنيابة العامة أن ترفع دعوه في الجريمة التي لا يتطلب القانون شكوى المجني عليه وتتقيد حريته بنسبه لجرائم التي تتقيد فيها تحريك الدعوى على الشكوى مثال أن يضرب الجاني المجني عليه ثم يسبه في زمن واحد فجريمه الضرب يجوز تحريكها من النيابة العامة اما القذف فلا بد من شكوى المجني عليه

2. حكم التعدد غير البسيط (الذي لا يقبل التجزئة)

مثل ارتكاب جريمة الزنا والاعتياذ على ممارسه الدعارة فان النيابة العامة لا تملك الا ان تحرك كلمه الاعتياذ ولا تملك شيئا في الزنا

ثانيا حكم التعدد المعنوي أو الصوري

وهذا يفترض ان الجاني قد ارتكب فعلا واحدا يخضع لأكثر من وصف قانوني واحد مثل ارتكاب الزنا في مكان عام فهذا الفعل ينطبق عليه وصف الزنا وينطبق عليه وصف الفعل الفاضح العلني ولكن النيابة العامة لا تملك الا تحريك الجريمة ذات الوصف الاشد

سقوط الحق في الشكوى

أولا سقوط الحق بمضي المدة جرائم الشكوى تسقط بمضي ثلاثه اشهر من يوم العلم بالجريمة وبمرتكبها ولا يشترط علم المجني عليه بمرتكب الجريمة علما يقنيا بل يكفي في ذلك الشك والشبهة القوية اذا انقضت المدة دون تقديم شكوى سقط الحق فيها

ثانيا وفاه المجني عليه ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه ولا بد ان يفرق بين اذا كان توفي بعد رفع الشكوى فان الوفاه لا تؤثر في سيرها اما اذا توفي قبل رفع الشكوى فان الحق في تقديمها يسقط التنازل عن

الشكوى يجوز التنازل عن جرائم الشكوى في اي حاله كانت عليها الدعوى ولكن قبل صدور الحكم البات باستثناء جريمة زنا الزوجة وجريمة السرقة بين الاصول والفروع والازواج فانه يجوز فيها التنازل حتى بعد صدور الحكم البات

اذا كان المجني عليهم اكثر من شخص التنازل يكون من حق من قدم الشكوى اما لو كان جميعهم قدم الشكوى فلا بد وان يحدث التنازل منهم جميعا
اذا كان المتهمين اكثر من شخص فان التنازل عن احدهم يستفيد منه الاخرون ما دامت الجريمة من جرائم غير الشكوى اما لو كانت من جرائم الشكوى فان التنازل عن احدهم مثل الزوجة الزانية لا يستفيد منه شريكها لأنها من جرائم الشكوى هذا بعد صدور الحكم البات

القيد الثاني الإذن^١

وهو لا يكون الا في حالتين :

الحالة الاولى الجرائم المنسوبة لأعضاء مجلس الشعب

الحالة الثانية الجرائم المنسوبة الى احد رجال القضاء او النيابة العامة

اولا الجرائم المنسوبة لأعضاء مجلس الشعب وبالقياص عليه مجلس الشورى

تظهر الحصانة لأعضاء مجلس الشعب لأمرين ان العضو حر في ابداء آرائه في المجلس

1. في حاله غير التلبس لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضد العضو الا بإذن من المجلس أيا كان نوع الجريمة
2. في حاله التلبس فان النيابة العامة لها ان تتخذ الاجراءات التي لا تمس شخص المتهم كسماع الشهود والمعاينة بالخبراء وغير ذلك

ثانيا الجرائم منسوبة لأعضاء النيابة والقضاة

1. في غير حاله التلبس لا يجوز حبسه او القبض عليه او حبسه احتياطيا الا بموافقة مجلس القضاء الاعلى
2. في حاله التلبس يجب على النائب العام ان يرفع دعواه خلال 24 ساعه والمجلس هو الذي يقرر استمرار الحبس

¹ إذن القبض

الأحكام العامة للاذن

1. يشترط في الاذن ان يكون مكتوبا ولا يكون شفهيًا
2. لم يشترط المشرع صدوره في مده محدده بل يجوز اصداره في اي وقت طالما ان الدعوى لم تنقضي بمضي المدة
3. اذا صدر الاذن فلا يجوز الرجوع فيه اما اذا رُفُض اعطائه فلا يجوز اعطائه الا اذا جدت ادله
4. قبل الحصول على الاذن يجوز اتخاذ كافة الاجراءات التي لا تمس بشخص متهم كسماع اقوال الشهود وندب الخبراء والمعاينة

القيد الثالث الطلب

جرائم الطلب

1. جرائم العيب في حق رؤساء الدول الأجنبية او ممثليها
2. جرائم السب والقذف والإهانة لمجلس الشعب او غيره من الهيئات النظامية كالجيش او المحاكم او السلطات العامة
3. جرائم التهرب الضريبي
4. جرائم التهرب الجمركي
5. جرائم التهرب النقدي

السلطة التي تقدم الطلب

- يقدم الطلب من وزير العدل في جرائم العيب في حق ملك او رئيس دولة اجنبيه
- يقدم من رئيس المصلحة المجني عليها في جرائم السب والقذف والإهانة للهيئة التي تم الاعتداء عليها

شكل الطلب

لابد وان يكون كتابه وليس له ميعاد معين

التنازل عن الطلب

يجوز التنازل عن الطلب في اي وقت الى ان يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل

سؤال هام ما الفرق بين الاذن والطلب والشكوى؟

1. يتفق كلا من الطلب والاذن في الشكل يجب ان يكون مكتوبا اما الشكوى فتكون مكتوبة او شفهيًا
2. الاذن والطلب مقرا الى المصلحة العامة فيجوز ان يصدر في اي حاله كانت عليها الدعوى اما الشكوى تسقط بمضي ثلاث اشهر من يوم علم المجني عليه بالواقعة ومرتكبها

3. يختلف الاذن عن كلا من الطلب والشكوى من حيث :

- انه لا يجوز التنازل عنه بعد صدوره اما الشكوى والطلب فيجوز التنازل
- من حيث المصدر الاذن يصدر من الجهة التي يتبعها المتهم اما الطلب فيصدر من الجهة المجني عليها والشكوى تصدر من المجني عليه
- من حيث الطبيعة لكل منهما فالإذن شخص بحت اما الطلب والشكوى اذا قدم ضد متهم معين فانه يعتبر مقدم ضد الباقيين

جرائم التصدي

اعطى القانون الحق لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض حق تحريك الدعوى الجنائية ويعتبر هذا الحق من قبيل الاستثناء وهو عدم جواز الجمع بين سلطه الاتهام وسلطه الحكم

احوال التصدي:

الحالة الاولى اذا رأت المحكمة اثناء نظرت الدعوى المرفوعة امامها ان هناك متهمين غير ممن اقيمت عليهم الدعوى وكان المفترض ان يشملهم الاتهام سواء كانوا فاعلين اصليين ام شركاء

الحالة الثانية اذا تبين للمحكمة وجود وقائع اخرى ارتكبتها المتهمون غير تلك التي اسندت اليهم في الدعوى سواء كانت جنائية ام جنحه

الحالة الثالثة اذا رأت المحكمة ان هناك جنحه او جنائية مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولو كان قد ارتكبتها اشخاص اخرين غير مرفوع عليهم الدعوى حتى ولو كان الارتباط لا يقبل التجزئة

الحالة الرابعة اذا وقعت في صدد الدعوى المنظورة امام المحكمة افعال من شأنها الاخلال بأمر المحكمة او بالاحترام الواجب لها او التأثير في قضائها او في الشهود

شروط التصدي

ان يكون هناك دعوه اصلية مرفوعة امام المحكمة سواء كانت محكمة الجنايات ام محكمة النقض
ان تكون الدعوى التي تنظرها المحكمة مصدر علمها بالواقعة التي تحرك في شأنها الدعوى الثانية ويجوز ان تعلم بها من الاقوال الشفهية التي يتم الادلاء بها امام المحكمة
الا تكون الواقعة التي اكتشفتها المحكمة قد اقيمت عنها الدعوى سواء النيابة العامة او من المدعي المدني او صدر في شأنها قرار نهائي بالا وجه لإقامه الدعوى

اجراءات التصدي

تحريك الدعوى يكون بقرار تصدره المحكمة تتخذ به احد امرين :

- الاول احواله الدعوى بالنسبة للمتهمين الجدد الى النيابة العامة لتحقيقها
- الثاني انتداب احد اعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق حق المحكمة في التصدي قاصر على تحريك الدعوى فقط فلا يمتد الى التحقيق او الحكم فيها

الاثار المترتبة على التصدي

يترتب على تحريك الدعوى ان يجري عضو النيابة او المستشار المندوب التحقيق والتصرف فيها وله مطلق الحرية في ذلك وتلتزم جهة التحقيق عند الإحالة الى المحكمة بأمرين :

- الاول ان تكون الإحالة على محكمه اخرى ولا يجوز ان يشترك في الحكم فيها احد المستشارين الذين قرروا اقامه الدعوى
- الثاني اذا كانت المحكمة لم تصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباط لا يقبل التجزئة وجب احواله القضية كلها الى محكمه اخرى

جرائم الجلسات

سلطة المحكمة في جرائم الجلسات تفرق بين ثلاث حالات :

الحالة الاولى الاخلال بنظام الجلسة

ضبط الجلسة وادارتها منوط برئيسها وله في سبيل ذلك في حاله الاخلال بنظام الجلسة يكون لرئيس الجلسة ان يأمر بإخراج من يخل بنظامها حتى يتمكن من ضبطها وحسن ادارتها فاذا لم يمثل من اخل بنظام الجلسة في الخروج بناء على امر رئيسها وتمادى في ذلك فانه من حق محكمه ان تامر بحبسه 24 ساعه او غرامه 10 جنيه ولا يستأنف حكمها ولها ان ترجع فيه قبل انتهاء الجلسة اذا كان الاخلال بنظام الجلسة ممن يؤدي وظيفه في المحكمة كان لها ان توقع عليها اجزاء التأديب الذي يجوز لرئيس المصلحة ان يوقعه على رؤوسه

الحالة الثانية اذا وقعت جنحه او مخالفه في الجلسة

يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى او طلب اذا كانت الجريمة من جرائم الشكوى لان في هذه الحالة لا يعتبر اعتداء على المجني عليه فقط بل اعتداء على هيئه المحكمة الموقرة

الحالة الثالثة ارتكاب جنائية اثناء الجلسة فلا يكون لمحكمة سوى ان تحرك الدعوى الجنائية فقط وليس لها

الحكم فيها ويكون ذلك بان تحيل متهم الى النيابة العامة

{ الادعاء المباشر }

”تحريك الدعوى الجنائية من المضرور من الجريمة “

تعريفه: حق المدعى في الجنب والمخالفات في رفع الدعوى العمومية مباشرة بتكليف المتهم بالحضور أمام القضاء الجنائي .

أساس الادعاء المباشر : في بعض الحالات تمتنع النيابة العامة بتحريك الدعوى لأسباب لا تتصل بالمصلحة العامة ولذلك هدف المشرع بالإدعاء المباشر لتفادي هذه الإساءة.

حالات الحرمان من الادعاء المباشر :

1- إذا صدر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أمر بأن لا وجهه لإقامة الدعوى ولم يستأنفه المدعى المدني في الميعاد المحدد لاستئنافه.

2- إذا كانت الدعوى ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط عن جريمة عن جريمة أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.

شروطه :

1- أن يصدر الادعاء من المضرور من الجريمة :

لابد وأن يصدر الادعاء المباشر من المضرور من الجريمة سواء كان المجنى عليه أم غير المجنى عليه
مثال ذلك : والد الفتاة المغتصبة له أن يدعي مباشراً بالرغم انه ليس هو المجنى عليه ولكن قد أصابه ضرر فالادعاء المباشر يكون للشخص الطبيعي كما يكون للشخص المعنوي ويحرك الدعوى عنه ممثله القانوني .

2- ان تكون الجريمة جنحة أو مخالفة:

قصر المشرع حق المضرور من الجريمة في الادعاء المباشر على جرائم الجنب و المخالفات فقط دون الجنائيات وذلك لكون المجنى عليه لا يمكنه تحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف بالحضور الا في مواد المخالفات والجنب أما في مواد الجنائيات فإن تحقيقها ابتدائياً يتطلب دائماً على سبيل الوجوب

يجب ان تكون الجنحة او المخالفة تقع داخل القطر " أي داخل الحدود " أما إن كانت خارج القطر فإنها تكون من اختصاص النيابة العامة .

3- الا يكون التحقيق هناك مازال مفتوحاً :

وتتمثل هذه الحالة في كون أن النيابة العامة تقوم بتحقيق في واقعة ما ولم تنته منها بعد وهي نفس الدعوى التي يريد المضرور من الجريمة أن يحرك الدعوى الجنائية عنها بطريق الادعاء المباشر ؛ ولكن يثور سؤال هل من حق المضرور من الجريمة إقامة الدعوى المباشرة في هذه الحالة ؟ جـ / ذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أنه لا يجوز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية عن واقعه طالما بدأت السلطة التحقيق في إجراءاته وإذا حدث و ذلك فيتعين الحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

4- ان تكون كلا من الدعويين المدنية والجنائية جائزة القبول :

لابد وان تكون الدعويين الجنائية والمدنية مقبولة كي يتسنى له الحق في رفع دعوى الادعاء المباشر ؛ الا أنه تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة في الحالات الآتية :

1. إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت لأي سبب من الاسباب ك وفاة المتهم أو مضي المدة أو العفو عن الجريمة او صدور حكم بات فيها.

2. إذا كان المضرور قد لجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض .

3. اذا كان قد صدر بأن لا وجه لإقامة الدعوى سواء من النيابة او من قاضي التحقيق .

وتكون الدعوى المدنية مقبولة إذا اتبع فيها الإجراءات اللازمة وتكون غير مقبولة في الحالات الآتية :

1. إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من شخص ليس له صفه في رفعها مثل / وكيل عن المضرور وتوكيله هذا لا تتناول رفع هذه الدعوى .

2. إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة بإجراءات غير صحيحة كعيب فيها فهنا يحكم القاضي بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية .

3. إذا كانت الدعوى المدنية قد انقضت بأسباب الانقضاء الخاصة بها كالتنازل أو الصلح او مضي المدة.

س: ماهي إجراءات الادعاء المباشر والآثار المترتبة عليه ؟

إجراءات الادعاء المباشر:

تتم إجراءات الادعاء المباشر بتكليف المدعى المدني (المضرور) للمتهم للحضور أمام المحكمة الجنائية لسماع الحكم عليه بالتعويض ويكون التكليف بالحضور قبل الجلسة بيوم واحد في المخالفات وفي الجناح ثلاثة أيام ويراعى ميعاد المسافات .

والتكليف بالحضور لا بد وأن يكون أمام المحكمة فلا يجوز الادعاء المباشر أمام النيابة أو قاضي التحقيق .

الآثار المترتبة على الادعاء المباشر:

متى توافرت شروط وإجراءات الادعاء المباشر فانه يترتب على ذلك تحرك الرجوع الدعوى الجنائية ومتى تحركت الدعوى الجنائية نتيجة ادعاء المضرور من الجريمة ومطالبته بالتعويض فإن المحكمة تفصل في الدعويين.

{الاسباب العامة لانقضاء للدعوى الجنائية }

واقف هنا

"الأسباب الغير إرادية"

السبب الأول : وفاة المتهم .

وفاة المتهم يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية قبل هذا المتهم فإذا كانت وفاته قبل رفع الدعوى إلى المحكمة فإن النيابة العامة تأمر بحفظ الدعوى أو ان تأخر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وإذا كانت وفاة المتهم قبل رفع الدعوى الي المحكمة وقبل صدور الحكم فيها فعلى المحكمة أن تأمر بسقوط الدعوى .

وإذا كانت الوفاة بعد صدور الحكم وكان هذا الحكم ما زال غير بات أو مازال قابلاً للطعن ففي هذه الحالة يمحى الحكم لسقوط الدعوى ويعتبر الحكم كأن لم تكن وتزول آثاره.

" تجدر ملاحظته " أن وفاة المتهم بعد رفع الدعوى الجنائية وانقضاء هذه الدعوى بالوفاة فانه لا يؤثر على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية وفي هذه الحالة يكون للمدعى بالحق المدني أن يدخل ورثة المتهم المتوفى .

السبب الثاني: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

من الجدير بالذكر أن نبين أن تقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة يختلف عن تقادم العقوبة فتقادم العقوبة هو مضي مدة زمنية محددة من تاريخ النطق بالحكم دون تنفيذه على المحكوم عليه بينما تقادم الدعوى العمومية تحتسب فيه المدة ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة.

نطاق انقضاء الدعوى بمضي المدة : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يسرى على كافة الجرائم سواء ما كان معلوماً منها للمجنى عليه أو غير معلوم وسواء حصل منها تبليغ السلطة المختصة أم لا .

مدة التقادم : [جناية 10 سنوات – جنحة 3 سنوات – مخالفة 1 سنة]

علماً بأنه تحسب المدة بالأيام لا بالساعات وبالتاريخ الميلادي لا الهجري

بدء سريان مدة التقادم :

1- إذا كانت الجريمة وقتية وهي التي لا يستغرق تحققها غير وقت قصير فهي تتم وتنتهي بمجرد اتيان

الفعل المكون لها مثل / جريمة ضرب المحبوسين . فتحسب من اليوم التالي لوقوعها

2- إذا كانت الجريمة مستمرة : وهي التي يستغرق تحقيق عناصرها وقتاً طويلاً نسبياً والعبرة في الاستمرار هي

تتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، مثل / جريمة اختفاء الأشياء المسروقة

فإنها تبدأ من تاريخ خروج المال المسروق من حيازة من اخفاه . فتبدأ مدة التقادم من تاريخ التنازل عن

التمسك بالاستمرار

إيقاف سريان التقادم: لا يقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب إلا في جرائم اختلاس

الأموال العامة وذلك لأن كشفها يكون متأخر

انقطاع مدة التقادم: إذا مضت مدة التقادم التي حددها القانون سقطت الدعوى العامة ، ولكن قد يعترض مدة التقادم

اجراءات تقطع السريان، فتلغى المدة السابقة ويبأ الحساب من جديد

الاجراءات القاطعة للتقادم : تنقطع المدة بإجراءات التحقيق وهما على النحو التالي :

— إجراءات التحقيق : تشمل كل إجراءات جمع الادلة والبحث عن المتهمين مثل/ ندب الخبراء وسماع الشهود والتفتيش والضبط والإحضار

— اجراءات الاتهام : تشمل التصرف في التحقيق سواء بإحالة الدعوى إلى القضاء أو بإصدار بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

— إجراءات المحاكمة : تشمل كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام القضاء .

س: ما النتائج المترتبة على مضي المدة؟

جـ / إذا انقضت المدة المقررة للتقادم ترتب على ذلك انقضاء الدعوى وجميع الآثار المترتبة عليها .

و انقضاء المدة بالتقادم له طبيعة عينية أي أنه يسرى بالنسبة لجميع

المتهمين إلا أنها لا تسقط الدعوى المدنية الناشئة عن الدعوى الجنائية .

السبب الثالث : العفو عن الجريمة .

إذا صدر العفو العام قبل رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء فانه لا يجوز رفعها ، وإذا كانت الدعوى قد رفعت قبل صدور العفو وجب على المحكمة أن تقضى بسقوطها بسبب العفو العام.

” تأثير العفو العام على الدعوى المدنية لا يترتب على سقوط الدعوى الجنائية بالعفو العام سقوط الدعوى المدنية ” .

السبب الرابع : الحكم البات .

بمجرد صدور الحكم البات فلا يجوز الرجوع إليها وإذا رجع إليها أحد جاز الدفع أمام القضاء بقوة الشيء المحكوم فيه .

شروط الحكم الذى تنقضي به الدعوى الجنائية ؟

1- أن يكون الحكم قضائياً :

لابد وأن يكون الحكم صادراً من جهة قضائية بمقتضى سلطتها القضائية لا الولاية فالدعوى لا تنقضي بحكم صادر من المحاكم التأديبية او من جهة التحقيق .

2- أن يكون الحكم باتاً .

3- ان يكون الحكم قطعياً :

وهو المراد به الحكم الفاصل في موضوع الدعوى فلا تنقضي الدعوى الجنائية بالأحكام الصادرة قبل الفصل فيها مثل الأحكام التهديدية.

4- أن يكون الحكم صادراً من محكمه لها ولاية الفصل في موضوع الدعوى الجنائية .

شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه :

أولاً : وحدة الموضوع بين الدعويين :

لا بد وأن يكون موضوع الدعويين واحد فموضوع الدعوى الجنائية طلب توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة فإذا رفعت الدعوى الجنائية وحكم فيها بالعقوبة أو بالبراءة فانه لا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى للحكم فيها أو لتوقيع عقوبة تكميلية .

ثانياً : وحدة الواقعة في الدعويين :

قوة الاحكام نسبية أي قاصرة على الواقعة التي تم الفصل فيها وهذه النسبية لا تحول دون رفع الدعوى مرة أخرى للمسائلة عن وقائع مغايرة عن تلك التي تم الفصل فيها

ثالثاً : وحدة الخصوم :

فإن الحكم على المتهم لا يحول دون تجديد الدعوى على متهم آخر في نفس الواقعة بوصفه فاعلاً أصلياً أم شريكاً .

{ الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجنائية }

“الأسباب الإرادية ”

السبب الأول : الصلح .

نظام الصلح يجعل مصير الدعوى بيد المتهم حيث انه اختياري للمتهم ، فانه يتيح له تجنب صدور الحكم عليه إذا رجحت الإدانة وله أن يرفض إذا رجحت البراءة.

نطاق الصلح الجنائي : يجوز التصالح في المخالفات وفي مواد الجرح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى عن 6 ستة أشهر.

جرائم الصلح:

1. الجرح والضرب الذي نشأ عنه مرض او عجز مدة تزيد علي 20 يوم ولو كان عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال أي اسلحة او عصي او الات او أدوات أخرى
2. الجرح والضرب الذي لم ينشأ عنه مرض او عجز عن العمل ولو كان عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال أي اسلحة او عصي او الات او أدوات أخرى
3. التسبب خطأ في جرح شخص او ايدائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال او رعونه او عدم احتراز او عدم مراعاة للقوانين واللوائح حتي ولو نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة او نتيجة اخلال الجاني اخلال جسيم بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته ولو كان متعاطي مسكرا او مخدر عند ارتكابه للخطأ
4. من اعطي لشخص جواهر غير قاتله فنشأ عنها مرض او عجز وقتي عن العمل

شروط الصلح الجنائي:

- 1- ان تكون الجريمة مخالفة أو جنحة معاقب عليهما بالغرامة فقط من الجرح الواردة في نص المادة (18) وهي الصلح في جرائم الشيك بدون رصيد و جريمة الصلح في جنايات العدوان على المال العام.
- 2- ان يتم عرض الصلح من مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في محضره ، أما مواد الجرح يتصالح عليها أمام النيابة العامة.

3- أن يدفع المتهم الذى يقبل الصلح قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها ايضاً بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم في الموضوع.

الآثار المترتبة على الصلح :

هو انقضاء الدعوى الجنائية .

السبب الثاني: التنازل عن الشكوى والطلب.

يجوز التنازل عن الشكوى او عن الطلب في أي حالة كانت عليها الدعوى وذلك من صاحب الشأن ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية .

— الطبيعة القانونية لأسباب انقضاء الدعوى الجنائية ؟

تعدد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام ويترتب على ذلك أنه يجوز إبراؤها في أية حاله كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض .

القسم الثاني

{إجراءات جمع الاستدلالات}

هي لا تعتبر إجراء من إجراءات رفع الدعوى إلا في حاله واحده إذا كانت الجريمة متلبساً بها ، ويقوم بها مأموري الضبط القضائي ، لذلك سوف نبين احكامه .

● نظام الضبط القضائي :

التعريف بالضبط القضائي : حدد القانون الأعمال التي يباشرها مأمور الضبط القضائي بأنها " البحث عن الجرائم ومركبيها والبحث عن الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى"

لذلك وظيفة الضبط القضائي تتميز بعنصرين:

— أنها تبدأ منذ وقوع الجريمة

— انها تنحصر في إجراء الاستدلالات عن الجريمة ثم تقيدها محضرها إلى النيابة العامة .

” مأمور الضبط القضائي له اختصاصان [عام — خاص]
في اختصاصه العام له [اختصاص في دوائر اختصاصه فقط — اختصاص في جميع أنحاء الجمهورية] ” .
أولاً : مأمور الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام .

— يكون من مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :

- 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونيها
- 2- ضباط الشرطة وأمناء الشرطة والمساعدون
- 3- رؤساء نقط الشرطة
- 4- العمدة ومشايخ البلاد ومشايخ الغفر
- 5- نظار ووكلاء محطة سكة الحديد .

— ان يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

- 1- مديرو وضباط المباحث العامة بوزارة الداخلية
- 2- مديرو الإدارات والاقسام والرؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام
- 3- ضباط مصلحة السجون
- 4- مفتشو ادارة السياحة
- 5- فاقد وضباط أساس هجانة السجون
- 6- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .

ثانياً : مأمور الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص

هؤلاء الأشخاص يقتصر اختصاصهم على أنواع معينة من الجرائم التي تحددها طبيعة الوظائف التي يباشرونها
وهؤلاء الأشخاص هم :

- 1- مدير إدارة بوليس الآداب العامة والضباط والصولات الحائزون على دبلوم كلية الشرطة في الادارة العامة وفروعها في المحافظات

- 2- قائد بوليس مجلس بلدى مدينة القاهرة والضباط والصولات الحائزون على دبلوم كلية الشرطة في الادارة العامة وفروعها في المحافظات
- 3- مدير مكتب مكافحة تزيف العملة وضباطه وضباط شرطة السياحة الحائزون على دبلوم كلية الشرطة في الادارة العامة وفروعها في المحافظات
- 4- مدير إدارة مكافحة المخدرات ومعاونوها من الضباط والمساعدين الأول والمساعدين
- 5- مفتشو صحة المحافظات والمديريات ومساعدوهم ومفتشو صحة الاقسام والمركز
- 6- موظفو وعمال الجمارك
- 7- ضابط حرس الجمارك
- 8- مفتش مكتب العمل
- 9- مدير مصالح الآثار ووكلائهم ومساعدوهم والمفتشون ومساعدوهم
- 10- مأمور ومفتشو الضرائب .

الاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي:

إن اختصاص مأمور الضبط القضائي يقع في داخل نطاق عمله الإقليمي وهو الذى يتحدد لمكان وقوع الجريمة ولكن هناك استثناءات يمتد فيها الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي وهي :

- 1- اذا بدأ التحقيق في جريمة وقعت في نطاق اختصاصه المكاني فله أن يباشر التحقيق إلى مكان آخر
- 2- اذا كان السبب هروب المتهم واضطرار مأمور الضبط القضائي ملاحقته والقاء القبض عليه.

” ومأمور الضبط القضائي يتبع النائب العام ”

{ جمع الاستدلالات والتصرف فيها }

المبادئ العامة التي تحكم أعمال الاستدلال :

1- مشروعية وسائل الاستدلال :

لم يحدد المشرع الوسائل التي يتبعها مأمور الضبط القضائي في جمع الاستدلالات فكل وسيله من شأنها الكشف عن الجريمة و مرتكبها يمكن أن يلجأ مأمور الضبط القضائي اليها طالما تحقق غاية الاستدلال وطالما هذه الوسيلة مشروعه أو غير محرمه

2- عدم المساس بحريات الأفراد :

الأصل في إجراء الاستدلالات أن لا تمس الأشخاص في حرياتهم وتطبيقاً لذلك لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أنى يفتش مسكناً إلا برضاء حائزة

3- عدم تقييد مأمور الضبط القضائي بشكليات التحقيق الابتدائي :

لا تتوافر في مرحلة الاستدلالات الشكليات التي يستوجبها القانون توافرها في التحقيق الابتدائي فالشهود والخبراء لا يؤدون اليمين القانونية ولا يصطحب مأمور الضبط كاتباً وليس للمشتبه حق اصطحاب محاميه في تلك المرحلة

4- تحرير محضر الاستدلالات :

أوجب القانون على مأمور الضبط القضائي أن يحرر محضراً للاستدلالات التي قام بها ويوقع عليها ، ويجوز التأخر قليلاً في كتابة المحضر واختلف الفقه في عدم كتابة المحضر فمنهم من قال " بأن عدم كتابة المحضر يترتب عليه البطلان " وحجتهم أن إجراء الاستدلالات يمكن للمحكمة الاستناد إليها ولو على سبيل الاستئناس ، ومنهم من قال " أن عدم تحرير المحضر لا يترتب عليه البطلان " لأن كل هذه الاجراءات تضمن حسن تنظيم العمل وحسن سيرة ، ولا يلتزم مأمور الضبط القضائي بوجود كاتب معه الا اذا كان تم انتدابه للتحقيق فهنا يجب حضور كاتب معه .

5- مدى اشتراط حضور المحامي في مرحلة الاستدلال :

لم يشترط القانون حضور محامى للمتهم في مرحله الاستدلالات لان كل هذه المعلومات تقتصر على التحديد و التقييم

وذلك لأنه لا يتولد على مرحلة الاستدلال دليل فلا حازه إلى توفير الضمانات التي يقتضيها نشوء هذه الدليل.

• أعمال الاستدلالات :

لم ينص المشرع على أعمال الاستدلالات على سبيل الحصر بل نص على أهمها ولم يحظر غيرها وهذه الأعمال هي :

1- قبول البلاغات والشكاوى :

ويقصد بالتبليغ : عن الجريمة هو الاخبار عن الجريمة ووصول خبرها إلى علم السلطات العامة

” اما الشكاوي فهي أيضاً إخبار عن الجريمة ولكنها تتضمن تعويضاً عن ضرر ناشئ ”

” والتبليغ ليس حقاً مقصوداً على من تقع عليه الجريمة وإنما هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام به لمصلحة الجماعة الا جرائم الشكوى مثل/ الزنا ولا يترتب على عدم التبليغ مسائلة قانونيه الا اذا كانت الجريمة تمس أمن الدولة .

2- إجراء التحريات :

أوجب القانون على مأمور الضبط القضائي إجراء التحريات لازمه عن الجرائم ومرتكبيها ويقصد بالتحريات جمع كافة الدلائل والقرائن والأدلة التي تفيد في التوصل إلى الحقيقة اما بإثباتها أو نفيها

” وحتى تكون التحريات منتجة لآثارها لا بد وأن تكون متعلقة بجريمة وقعت بالفعل ”

3- اجراء المعاينة اللازمة والحصول على الايضاحات :

أوجب القانون على مأمور الضبط القضائي عندما يتلقى بلاغاً أن ينتقل إلى مكان الجريمة وذلك في حالة التلبس بجناية أو جنحه ويخبر بذلك النيابة العامة ويجب عليه أن يحافظ على معالم وآثار الجريمة من الضياع أو الهلاك.

4- التحفظ على الاشخاص :

أتاح القانون لمأمور الضبط القضائي ان يتحفظ على الاشخاص متى كان لديه دلائل كافيته تفيد بأن هذا الشخص متهم في جريمة أو كان مشبوهاً فيها.

واذا كان مشتبهاً فيه لا يجوز أن يزيد التحفظ كما عن 24 ساعة إذا لم تصدر إذن من النيابة العامة بـسريان التحفظ ولا يجوز له تفتيشه لأنه ليس متهم إذا قد يثبت براءته وهذا ليس بحرثيه .

5- التحفظ على الاشياء :

فلمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة علي اثار الجريمة وأدلتها التي تمكن سلطة

التحقيق من الإطلاع عليها ومعاينتها

التصرف في الاستدلالات:

يكون من حق النيابة العامة التصرف في الاستدلالات وذلك عن طريق اما بإحالة الدعوى إلى المحكمة أو إما بحفظ الأوراق والدعوى.

أولاً: حالة الدعوى إلى المحكمة :

إذا رأت النيابة العامة أن محضر الاستدلالات في الجرح والمخالفات مكتملاً وصالحاً لرفع الدعوى فيجوز لها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة مباشرة دون أن تجرى تحقيقاً فيها، وتقوم النيابة العامة قبل رفع الدعوى اعطاء الواقعة القيد لازم لها أي تحديد الوصف القانوني لها والمواد المنطبقة عليها و بيان اسم المتهم والمجنى عليه ومكان وتاريخ الواقعة.

ثانياً : حفظ الدعوى :

”تعريفه“ تصدر النيابة العامة أمر الحفظ إذا رأت أنه لا محل لرفع الدعوى أمام المحكمة بناء على محضر جميع الاستدلالات .

— إعلان أمر الحفظ: إذا صدر أمر الحفظ وجب على النيابة العامة أن تعلنه للمجنى عليه وإلى المدعى المدني بالحقوق المدينة.

— طبيعة أمر الحفظ : هو إجراء إداري وليس إجراء قضائي يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة جمع استدلالات وليس بوصفها سلطة و تحقيق وهو يختلف عن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الذي تصدره النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق

س: ما النتائج المترتبة على كون أمر الحفظ أمراً إدارياً ؟

- 1- لا يحوز الحجية وبالتالي فلا يكسب المتهم حقاً.
- 2- لا يلزم النيابة العامة بل أن لها أن ترجع فيه بلا قيد ولا شرط قبل سقوط الدعوى الجنائية ودون أن تكون ملزمة بإبداء أسباب عدولها .

3- لا يمنع المدعى بالحقوق المدنية من رفع الدعوى المباشرة .

— أسباب حفظ الدعوى ؟

منها الاسباب القانونية : ومنها ما يستند إلى نصوص قانون العقوبات كعدم اعتبار الواقعة جريمة وهو ما يسمى بعدم الجنائية كتوافر سبب من أسباب الإباحة او مانع من موانع المسؤولية او موانع العقاب او استعمال حق او أداء واجب. ومنها ما يستند الي قانون الإجراءات الجنائية كتوافر سبب من أسباب سقوط الدعوي الجنائية او عدم تقديم شكوي او طلب او إذن في الحالات التي يتطلبها ومنها الاسباب الموضوعية : كعدم صحة الواقعة المنسوبة للمتهم وعدم معرفة الفاعل وعدم كفاية الأدلة ومنها الحفظ لعدم الأهمية : كما إذا كان المتهم مبتدئاً ولم ينل المجنى عليه إلا اعتداء يسير أو كان قد طرفا النزاع قد تصالحا.

سلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالتحقيق :

— اجراءات التحقيق المقررة استثناءً لمأمور الضبط القضائي :

1- الإجراء الأول القبض على المتهمين:

تعريف القبض : هو احتجاز المتهم لفته زمنيه ومنعه من الهرب تمهيداً لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه

” الفرق بين القبض والحبس الاحتياطي :

يتفق القبض والحبس الاحتياطي في أنهما يحتجزان المتهم وتقييد حركته إلا أنهما يختلفان من حيث المدة

” فالقبض لا يجوز ان يزيد عن يومين أما الحبس الاحتياطي قد تطول مدته إلى عدة شهور ”

” القبض جائز لمأمور الضبط القضائي ، أما الحبس الاحتياطي لا يكون الا بمعرفة سلطات التحقيق ”

الفرق بين القبض و الاستيقاف :

الاستيقاف يكون سؤال عابر السبيل عن شخصيته ووجهته متى بدر منه سلوك جعل رجل السلطة العامة يرتاب في أمرة ولا يشترط أن يكون رجل السلطة العامة من رجال الضبط القضائي وله اقتياده إلى أقرب مأمور ضبط قضائي للتحقق من شخصيته بينما القبض يجوز لمأمور الضبط القضائي تقييد حرية المقبوض عليه ويشترط فيه أن يكون من رجال الضبط القضائي.

— أحوال القبض :

لمأمور الضبط القاء القبض بنفسه على المتهم الحاضر متى توافرت حالة التلبس بجناية أو جنحة تزيد عقوبة الحبس فيها على ثلاثة شهور
كما أيضاً لمأمور الضبط اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وطلب الاذن من النيابة العامة بالقبض على المتهم متى وجدت أوله كافيته على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحه سرقة أو نصب أو تعدي شديد أو مقاومة السلطة العامة بالقوة أو بالعنف ، ويستوى في ذلك أن تكون الجريمة تامه أو تكون قد أوقفت على حد الشروع متى كان القانون معاقب عليها وسواء كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً ؛ وفي كل الأحوال يجب توافر الدلائل الكافية ضد المتهم .

— الامر بالضبط والإحضار :

لمأمور الضبط القضائي إذا لم يكن المتهم حاضراً أن يصدر أمره بضبطه وإحضاره متى كانت الدلائل الكافية متوافره في حق المتهم.

— مدة سريان أمر الضبط والاحضار :

نص القانون على المدة التي يبقى خلالها أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق سارياً فجعل هذه المدة هي ستة أشهر من تاريخ صدوره إلا إذا تجدد.

— سماع أقوال المتهم المقبوض عليه :

لمأمور الضبط القضائي أن يسمع من المتهم فور احتجازه فإذا لم يأت بشيء يبرئه يعرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعه وعلى النيابة العامة أن تستجوبه خلال 24 ساعة .

” وليس من سلطة مأمور الضبط القضائي استجواب المتهم ”

— ما يترتب على بطلان القبض :

يترتب على بطلان القبض هو بطلان كل ما يكون قد أسفر عنه هذا القبض الباطل من أدله وتفتيش وغيرها .

2- الإجراء الثاني التفتيش :

موضوع التفتيش :

يختلف التفتيش بحسب موضوعه إلى تفتيش للأشخاص وآخر للمنازل .

أولاً : تفتيش الأشخاص :

ويقصد به البحث في جسمه وملابسه بقصد الحصول على الشيء المراد ضبطه ويمتد إلى ما يحمله من متاع وحقائب و سيارة خاصة و محلات

” والتفتيش قد يكون على شخص المتهم وقد يكون على غير المتهم ”

أ – تفتيش الشخص المتهم :

{ الحالة الأولى }

في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً يجوز فيها التفتيش وذلك لأن التفتيش أقل خطورة من مساس حرية الشخص ” كلما جاز القبض جاز التفتيش ”

{ الحالة الثانية }

إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم على أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي ان يفتشه . ” اذا صدر الاذن بالتفتيش دون القبض ”

شروط التفتيش :

— ان تتوافر حالة تلبس بالنسبة لجريمة جناية أو جنحه

— أن توجد دلائل قوية على اتهام الشخص بارتكابه تلك الجناية أو الجنحة

ب - تفتيش غير المتهم:

إذا قامت أثناء تنفيس منزل المتهم قرائن قويه ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ولكن لا بد من توافر شرطان :

– الاول أن يكون تفتيش منزل المتهم بوجه قانوني

– الثاني أن تتوافر قرائن قويه ضد الشخص الموجود في المنزل على انه يخفى شيئاً معه يغير في كشف الحقيقة .

ضمانات تنفيذ التفتيش:

– تنفيذ التفتيش متروك لمأمور الضبط القضائي تحت سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع

– يجب أن يتم بقدر الإمكان وعلى وجه لا ينافي الآداب العامة ولا يهدر الكرامة ولا يلحق بصحة المتهم ضرراً

– أن يباشر مأمور الضبط التفتيش بنفسه أو أعوانه تحت اشرافه

– يجوز لمأمور الضبط أن يجرى التفتيش في مكان القبض في أي مكان اخر يراه امناً طالما هذا المكان الذي جرى

فيه التفتيش واقعا في دائرة اختصاصه

” تفتيش الأنثى ” نصت الفقرة الثانية من المادة (46) على أنه لا تفتش الأنثى إلا بمعرفة أنثى أخرى مثلها

ينتدبها لذلك مأمور الضبط القضائي ولا بد أن يبين اسمها في المحضر حتى تؤدي الشهادة مما تكشف له من

تفتيش ، أما تفتيش يد المتهمة أو حقائبها وهى الأشياء التي لا تمس حياتها فهو تفتيش صحيح وغير باطل .

ثانياً: تفتيش المسكن:

يقرر القانون أن التفتيش عملاً من أعمال التحقيق لذلك لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام به الا بناء على إذن

من النيابة العامة.

المقصود بمنزل المتهم:

يشمل كل مكان يختص به المتهم ولا يسمح لأحد الدخول فيه الا بإذنه فاذا كان هذا المكان متاحاً للجمهور فإنه لا

يخضع لقواعد التفتيش فيجوز دخوله بدون اذن نيابة مثل المقهى أو السينما.

شروط تفتيش منزل المتهم :

– تحرير محضر بالتفتيش

– يكون التفتيش في حضور المتهم أو من ينوبه .

— أن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل .

– أن يكون التفتيش صادراً من سلطة التحقيق أو رضا المتهم

التمييز بين التفتيش القضائي وما يشبهه به من صور التفتيش :

تفتيش الأشخاص في حالة الضرورة:

مثاله/ وهو التفتيش الذى يجريه رجل الإسعاف للمصاب وهذا التفتيش مشروعاً في حالة الضرورة فإنه يترتب عليه معاقبة جريمة كما لو عثر رجل الاسعاف عند تفتيشه في جيوب المصاب على مادة مخدرة فإنه تتحقق بذلك حالة التلبس.

التفتيش الإداري : وهو التفتيش الذى يجريه الموظف العام ، مثاله/ التفتيش الذي يقوم به رجال مصلحة الجمارك فإن عثر مع الشخص مواد مخدرة أو أي شيء مخالف قانوناً فإنه تتوفر به حالة التلبس ، ولما كان هذا التفتيش مشروعاً فإن عثر الموظف على أي شيء محظور فهنا تتوفر الجريمة.

التفتيش المستند إلى علاقته تعاقدية : وهو التفتيش الذى يجريه رب العمل للعمال ويشترط في هذا التفتيش أن يكون برضاء العامل ، ولما كان هذا التفتيش مشروعاً فإن عثر الموظف على أي شيء محظور فهنا تتوفر الجريمة.

التفتيش الوقائي : وهو التفتيش الذى يستهدف البحث عن أي شيء خطر يحمله المتهم توقيفاً لاحتمال استعماله في الاعتداء مسبقاً ، ولما كان هذا التفتيش مشروعاً فان عثر الموظف على أي شيء محظور فهنا تتوافر الجريمة.

س: التمييز بين التفتيش ودخول الأماكن ؟ هاااااااااااااااااااا

جـ/ ما سبق شرحه في الفقرات السابقة .

● بطلان التفتيش وتسببيه ؟ (بطلانه)

إذا لم تتوافر شروط التفتيش ولم يتوافر الرضا الصحيح به يترتب على ذلك بطلان التفتيش ولكن هذا البطلان بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام فلا تقتضى به المحكمة من تلقاء نفسها (تسببه) خلاصة القول أنه لا بد أن يكون التفتيش مسبباً وبإذن من جهة التحقيق والقانون لم يضع أسباب محدده أو أسباب خاصة عند إصدار التفتيش والاكتفاء بتحديد حرية التحريات التي قامت بها جهة الضبط القضائي .

{ التلبس بالجريمة }

أولاً : حالات التلبس :

1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها : وهذه هي قوى حالات التلبس لأن المشاهدة وقعت وقت ارتكاب الجريمة

والمشاهدة هنا لا تقتصر على المشاهدة البصرية بل تمتد لتشمل إحدى

حواس الإدراك مثل الشم والسمع أو اللمس أو التذوق

2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهه يسيرة "أي وجيزة" :

والفارق بين هذه الحالة والحالة السابقة هي البرهه اليسيرة والتعبير بالبرهه هنا يراد به ألا يكون قد مضى وقتاً طويلاً يقطع التعاصر بين ارتكاب الجريمة ولحظة مشاهدتها)

3- تتبع الجاني أثر وقوع الجريمة : اشترط المشرع شرطين لقيام حالة التلبس وهي :

أ - تتبع الجاني من قبل المجنى عليه أو العامة اثر وقوع الجريمة

ب - أن يكون لهذه الملاحقة مظهر مادي يؤكد أن هناك جريمة مرتكبه مثل/ الصياح .

4- مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أشياء أو به آثار و علامات يستدل منها على

أنه فاعل لها أو شريك فيها : مثل لو وجد جثة قتل ووجد بالمحل شخصاً يحمل سكيناً تقطر دماً .

" ومن الجدير بالذكر أن نبين أن: الحالة الأولى هي حالة التلبس الحقيقي

أما الأحوال الثلاثة الباقية فهي أحوال التلبس الاعتباري "

• شروط صحة التلبس :

1- مشاهدة مأمور الضبط القضائي حالة التلبس :

يشترط لصحة التلبس أن يكون مأمور الضبط القضائي الجريمة شاهد بنفسه بأي حاسة من حواسه كالرؤيا أو السمع أو الشم لكي يكون له السلطات الواسعة التي أعطاها القانون له في القبض والتفتيش للأشخاص.

” ولا يكفي أن يعلم مأمور الضبط بالجريمة عن طريق الرواية فقط حتى وإن كان هذا الغير موضع ثقته ، ولكن أجاز القانون استثناءً أن تثبت حالة التلبس لدى مأمور الضبط بشهادة الشهود في (جريمة الزنا) إذ لا يتصور أو من الصعب أن يرى مأمور الضبط بنفسه جريمة الزنا وهي قائمه ”

2- مشاهدة حالة التلبس بطريق مشروع :

القانون فرض على مأمور الضبط أن يشاهد حالة التلبس بطريق مشروع فلا يجوز له أن يسترق السمع او ان يتجسس من ثقب الباب لمشاهده الجريمة وإن حصل ذلك فيكون باطلاً .

خلق أو إنشاء حالة التلبس والتحايل عليها :

هناك فرق بين خلق حالة التلبس وهو تصرف مشروع وبين تحايل مأمور الضبط القضائي او لاستظهار حالة التلبس والكشف عن الجريمة وهو تصرف غير مشروع ، مثال/ أن يتقدم مأمور الضبط القضائي او المرشد في صورة مشترى إلى شخص يعلم أنه يتجر في المواد المخدرة طالباً منه ابتياعه مائه مخدرة فيقدم له هذه المادة المخدرة فهل نكون بصدد تلبس صحيح بالجريمة يترتب عليه جميع الآثار القانونية؟

تحايل مأمور المضبط القضائي أو المرشد على تاجر المواد المخدرة هو تحايل مشروع طالما كان التاجر متصلاً بالمادة المخدرة أما إن لم يكن متصلاً بها فتكون باطلة لان وظيفة مأمور الضبط هو منع وقوع الجريمة وليست خلقها.

• آثار التلبس :

هناك عدة آثار مترتبة على توافر حالة التلبس وهي :

1- الانتقال فوراً لمعينة الجريمة : أوجب المشرع على مأمور الضبط القضائي الانتقال إلى الواقعة إذا كانت

جناية أو جنحه ، وأن يخطر النيابة العلامة إن كانت جنحه او جناية وعلى النيابة العامة أن تنتقل إلى مكان وقوع الجريمة

ولم يكتفى المشرع بالانتقال بل أوجب على مأمور الضبط عند انتقاله إلى الواقعة عدة أمور وهي:

أ- معاينة الآثار المادية للجريمة والمحافظة عليها

ب - اثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يراه مفيداً في كشف الجريمة

ج - سماع الأقوال والحصول على الايضاحات في كشف الجريمة ومرتكبها

2- التحفظ على الشهود ومنع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة: على مأمور الضبط القضائي عند

انتقاله إلى الواقعة منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في

الحال من يتم الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة .

3- القبض على المتهم وتفتيشه:

أ - القبض على المتهم : هناك عدة شروط لابد من توافرها حتى يكون لمأمور الضبط رخصه في القبض على المتهم

وهذه الشروط هي :

— أن تتوافر إحدى حالات التلبس التي نص عليها القانون

— أن تكون الجريمة جنائية أو جنحه معاقب عليها بالحبس مدة تزيد عن 3 شهور

— ان توجد دلائل كافية على إتهام المقبوض عليه بهذه الجريمة

— ان يكون المتهم حاضراً .

”ومن الجدير بالذكر أن نبين أن هناك مصطلح أو حالة تسمى التعرض المادي وتسليم المتهم المتلبس بالجريمة وهذه

الحالة هي :

أباح القانون لكل إنسان شاهد الجريمة أن يتعرض للجاني مادياً ويسلمه إلى أقرب رجال السلطة دون احتياج إلى

أمر بضبطه بشرط أن تكون هذه الجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي”

كما أيضاً أباح لرجال السلطة ولو من غير رجال الضبط القضائي أن يمسكوا هذا المتهم ما كان متلبساً بالجريمة

ويسلموه إلى مأمور الضبط القضائي (كالعسكري أو المخبر أو الغفير) .

ب - تفتيش المتهم : على مأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم توقيفاً من انه الحمل أشياء قد يضر بها نفسه أو غيره او قد تغير في الجريمة ولكي يكون هذا التفتيش جوازياً فلا بد وأن يكون قانونياً أي لا يمس بحرية ولا شخص المتهم ولا جسمه .

” تفتيش غير المتهم ” لا يجوز لمأمور الضبط تفتيش غير المتهم ولكن له أن يتحفظ عليه إلى ان يصدر أمر النيابة العامة بالقبض والتفتيش.

— [حالة التلبس العرضية] : يشترط لصحتها ما يلي :

أ - أن تكون قد ظهرت عرضاً وبمحض الصدفة دون تدخل إيجابي مقصود من مأمور الضبط القضائي بهدف الكشف عنها

ب - أن تأتي نتيجة لآجراه مشروع قام به مأمور الضبط كالقيام بتفتيش قانوني صحيح

4- ضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة:

قد يسفر التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط عن آثار أو أشياء تفيد في كشف الجريمة أو تكون قد استعملت في ارتكابها و تعلق بها وهنا يجب على مأمور الضبط ضبط هذه الاشياء ووضع الاختام عليها إن كانت تتطلب لذلك وإخطار النيابة العامة وعلى وللنيابة العامة أن تأمر بإزالة هذه الأقفال إذا رأت عدم ضرورة ذلك الإجراء.

• ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق :

تعريف أمر الندب : تكليف المحقق مأمور الضبط ببعض أعمال التحقيق التي يختص بها.

طبيعة أمر الندب :

(يقطع التقادم - يثبت صفة المتهم - يعتبر الاجراء النهائي الصادر هو أن لا وجه الإقامة الدعوى و ليس بحفظ الدعوى)

شروط النذب:

1- لا يجب ان يكون النذب صادراً ممن يملك حق النذب :

وان خالف هذا الشرط كان النذب باطل كما لو صدر من عضو نيابة من غير دائرة اختصاصه

2- أن يصدر النذب إلى أحد مأموري الضبط المختصين مكاناً ونوعياً:

فلا يصح نذب غيرهم كمرؤوسيههم أو معاونيههم

3- ان يكون النذب قاصراً على بعض الإجراءات:

لا بد لو أن تكون الإجراءات المطلوبة من مأمور الضبط محددة على وجه التحديد كسماع الشهود أو إجراءات التفتيش ولا يجوز أن يشمل النذب على تحقيق قضية بأكملها لان ذلك من اختصاص سلطة التحقيق وهذا يتعارض مع روح القانون

4- يجب أن يكون النذب صريحاً :

فمجرد إحالة الأوراق إلى قسم الشرطة لاستيفائها لا يكون ندباً

5- أن يكون أمر النذب ثابتاً بالكتابة :

لابد وان يتضمن بيانات معينه مثل/ تاريخ صدوره و اسم من أصدره ووظيفة مصدر هذه الأوراق وتوقيعه واسم المتهم والتهمه الموجهة إليه والإجراءات المطلوبة من مأمور الضبط ولا يشترط ذكر اسم مأمور الضبط وإن ذكر فلا بد من القيام بنفسه بهذه الإجراءات

6- عدم جواز نذب مأمور الضبط لاستجواب المتهم:

لأن استجواب المتهم له إجراءات خاصه وأحاطه المشرع بضمانات متعددة تقتضى أن يباشرها المحقق بنفسه . وعدم جواز النذب من الحبس الاحتياطي لأنه ليس اجراءً عاجلاً يغنى عنه القبض على المتهم وإرساله إلى المحقق لحبسه احتياطياً بعد استجوابه ان كان لذلك وجه .

عدم جواز نذب مأمور الضبط لتفتيش نقابة المحامين أو التحقيق مع محام الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها .

آثار النذب :

- 1- أن يكون لمأمور الضبط المندوب جميع سلطات من ندبه فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة للقيام به ويعتبر المحضر الذي حرره محضر تحقيق وليس محضر جمع استدالات
- 2- أجاز القانون لمأمور الضبط على سبيل الاستثناء في حالة الضرورة أن يباشر بعض الاعمال التي لم ترد في أمر النذب ، مثل / استجواب المتهم وهذا مقيد بتوافر ظرف الضرورة والاستعجال وهو متروك لتقدير مأمور الضبط المندوب تحت رقابة القضاء
- 3- سلطة مأمور الضبط المندوب محدد بفتره زمينه التي هي محددة في أمر النذب
- 4- النذب إجراء شخصي لذلك لا يجوز للمندوب ندب غيره للقيام بالعمل إلا إذا كان أمر النذب يجيز ذلك

المبادئ الأساسية للتحقيق الابتدائي :

تعريف التحقيق الابتدائي : هو ما تجرية سلطات التحقيق المختلفة من اجراءات بشأن جمع الأدلة والكشف عن الحقيقة

السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي :

الأصل أن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق الابتدائي الا انه يجوز أن يندب قاضى للتحقيق أو يندب مستشار للتحقيق بناء على طلب النيابة العامة بصفة استثنائية أو بناءً على طلب المتهم أو المدعي المدني .

1- النيابة العامة هي السلطة الأصلية في التحقيق :

تختص النيابة العامة وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية بمباشرة التحقيق في مواد الجنج والجنابات ، ولكن مع ذلك قيدها القانون في سلطتها في أحوال معينه وأوجب عليها عرض الأمر على جهة القضاء لاستئذانه في مباشرة بعض الإجراءات وهذا يكون بوجه خاص بالنسبة لتفتيش غير المتهمين وتفتيش منازلهم وضبط الخطابات وما في حكمها لدى مكاتب البريد ومراقبة المحادثات وتسجيلها

” السلطات الاستثنائية للنياابة العامة : وهى تتعلق بمدة الحبس الاحتياطي وهى(4 أيام) فقد اعطى القانون لها سلطات قاضي التحقيق وسلطات محكمة الجناح في مد هذه المدة وهذا مخول لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل شرط أن لا تجاوز كل مره عن خمس عشر يوماً ” .

2- ندب قاضى للتحقيق :

أعطى القانون للنياابة العامة الحق في ندب قاضى للتحقيق من المحكمة التي تقع في اختصاصها الدعوى وهذا يكون بصفة استثنائية ولا بد من ملاحظة أمرين مهمين وهما :

أ – أن المتهم أو المدعى المدني لا يجوز لهما طلب ندب قاضى للتحقيق إذا كانت الدعوى موجه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية عمله

ب – رئيس المحكمة ملزم بسماع أقوال النيابة العامة قبل إصدار القرار بندب القاضي بناءً على طلب المتهم او المدعى المدني

” وعلى قاضي التحقيق أن يفصل في كل ما يقدم إليه من دفع وطلبات مع بيان الأسباب التي ركن إليها في موعد لا يجاوز 23 ساعة ” .

”ومتى انتهى القاضي من التحقيق يرسل الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم طلباتها خلال 3 أيام إن كان المتهم محبوساً وإن كان مفرجاً عنه عليه أن تقدم طلباتها خلال 10 أيام.

3- ندب مستشار التحقيق :

لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار للتحقيق في جريمة معينة أو نوع من الجرائم ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفي هذه الحالة لكون المستشار المنتدب هو المختص بإجراءات التحقيق وحده منذ بدء العمل .

• خصائص التحقيق الابتدائي :

1- تدوين التحقيق بمعرفة كاتب :

لكي يكون محضر التحقيق حجة على كافة ولكي يكون أساساً صالحاً لما ينبني عليه من نتائج فإنه لا بد يدون بمعرفة كاتب وذلك انه لا يمكن الاعتماد على ذاكرة المحقق التي تخونه بمرور الزمن وحتى يتفرغ المحقق بالعمل الفني في التحقيق ، لذلك أوجب القانون على المحقق إن كان عضو النيابة أو القاضي المنتدب أن يصطحب معه كاتب سواء من قلم كتاب الحكمة أو من كتاب النيابة العامة له

” والبيانات التي يلزم تدوينها في محضر التحقيق هي سماع الشهود و استجواب المتهم وإجراءات التفتيش والمعاينة “ ” اما أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي يمكن تحريرها بمعرفة المحقق ذاته “

وعدم تدوين التحقيق بواسطة كاتب فانه يترتب عليه بطلان نسبي.

2- علانية التحقيق بالنسبة للخصوم :

إذا كان الأصل العام هو ضرورة أن يتم التحقيق في مواجهة الخصوم الا أنه أجاز في أحوال استثنائية اجراء التحقيق في غيبة الخصوم وهذه الحالات هي :

أ – حالة الضرورة : إذا رأى المحقق أن الضرورة تستدعي أن يتم التحقيق بدون حضور الخصوم أو بدون حضور بعضهم وذلك يمنعه إظهار الحقيقة فان له الحق في جعل هذا التحقيق سرياً .

وعندما ينتهي يمكن الخصوم من الاطلاع عليه ، مثل/ أن يسمع المحقق أحد أقوال الشهود في غيبة المتهم خاصة إذا كان المتهم له تأثيراً كبيراً عليه كان يكون رئيسه في العمل.

ب – حالة الاستعجال : أجاز القانون للمحقق أن يجعل التحقيق سرياً عن الخصوم متى كان هناك حالة استعجال ولا يوجد متسع من الوقت لإخطارهم بمكان وزمان الإجراءات التي يقوم بها المحقق .

الاستعانة بمحامى : من حق المتهم أن يصطحب معه في التحقيق محامٍ عنه ويعتبر المتهم والمحامي شخصاً واحداً ، ولا يستثنى من هذه القاعدة الا بحالة التلبس في الجريمة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع أدلة الجريمة .

واذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. "وعدم حضور المحامي قال بعض الفقهاء أنه يكون بطلان مطلق لأنه من النظام العام ، إلا أن الراجح أنه بطلان نسبي".

3- سرية التحقيق بالنسبة للجمهور : جعل القانون التحقيق سرياً بالنسبة للجمهور وجعل النتائج التي يسفر عليها ضمن الأسرار التي يعاقب عليها ، سواء تم الإفشاء من أعضاء النيابة أو قاضي التحقيق أو الكتاب وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر أو غرامة لا تجاوز 500 جنيه

• اجراءات التحقيق :

[اجراءات جمع الأدلة - التحفظ على شخص المتهم وعدم تمكينه من الهرب والتأثير في أدلة الجريمة كالتكليف بالحضور والقبض عليه وحبسه حبساً احتياطياً]

أولاً: إجراءات جمع الأدلة :

1- الانتقال والمعاينة : الانتقال إلى محل الجريمة أحد أهم إجراءات جمع الأدلة وتحسن الذهاب إليه باكراً وتقدير وجوب الانتقال من عدمه هو أمر متروك للمحقق ، وكما أوجب القانون على مأمور الضبط ان يخبر النيابة العامة في الجناية المتلبس بها وعلى النيابة سرعة الانتقال و المعاينة إلى محل الواقعة وقد يترتب على عدم الإخطار أو الانتقال مسئولية إدارية على المخالف ولا يترتب عليه أي بطلان

2- ندب الخبراء : فقد يتطلب التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من أهل الخبرة فأباح القانون ذلك للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم والخبير هو كل شخص له إلمام خاص بأي علم أو فن ويجب على الخبير أن يحلف اليمين أمام المحقق أن يبدوا رأيهم بذهمه ويترتب على إغفال ذلك بطلان الحكم الذي يأتي به الخبير

3- التفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها :

شروط التفتيش :

أ - يجب أن يكون هناك اتهام موجه إلى الشخص الذي يراد تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو وجود قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويترتب على ذلك أمران :

— ان الاستناد في التفتيش يكون بالتبليغ عن الجريمة أو الشكوى منها

— لا يجوز تفتيش عدد من المنازل الكائنة في مناطق معينه وذلك لأن القانون يجيز تفتيش منزل الشخص الذى يشتبه في ارتكاب الجريمة أو في حيازته أشياء تتعلق بالجريمة

ب — أن يكون التفتيش بصدد جنائية أو جنحه وقعت فعلا فلا يجوز التفتيش في المخالفات وليس في الجرائم المستقبلية

ج — يجب أن يهدف التفتيش إلى الاشياء المتعلقة بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة.

محل التفتيش :

اما ان يكون شخص وإما يكون مكان

ضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة :

التفتيش لا يقدر لذاته بل يقرر لضبط أدلة الجريمة وكل ما يغير في كشف الحقيقة فالهدف من التفتيش هو كشف كل ما يفيد في كشف الحقيقة .

” ولقد خول المشرع سلطات للمحقق أوسع من التي خولها لمأمور الضبط

مثل/ أن يراقب الاتصالات والمحادثات السلوكية واللاسلكية متى كان لذلك فائدة حقيقيه في ظهور جنائية أو جنحه

بشكل خاص معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن 3 أشهر ، ولكن المشرع اشترط أن يكون الضبط أو الاطلاع أو

المراقبة أو التسجيل بناءً على أمر قضائي مسبب ولمدة لا تزيد عن 30 يوم قابله للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة

جريمة الازعاج والسب والقتل بطريق التليفون :

قرر القانون لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب هذه الجريمة قد استعان

في ارتكابها بجهاز تليفون معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتلفونات وشكوى

المجنى عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز تلفون المذكور تحت المراقبة للمدة التي يحددها

عدم جواز ضبط المستندات والمراسلات لدى المحامي أو الخبير :

لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى المحامي المدافع عن المتهم او الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها

المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد اليهما بها والمراسلات المتبادلة بينها في القضية.

” وهذا الاستثناء حرصاً على كفالة حرية المتهم في الدفاع ”

للمحقق وحده الاطلاع على المستندات والمراسلات:

خول المشرع للمحقق وحده أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم ذلك بحضور المتهم إن أمكن والحائز لها ويدون ملاحظته عليها وله أن يأمر بضم تلك الأوراق لملف القضية.

تبليغ الرسائل إلى الشخص المرسل اليه:

نظراً لأن الأوراق والرسائل المضبوطة قد يكون بها ما يتطلب أن تبلغ إلى صاحبها في الوقت المناسب فإن المشرع أوجب أن تعطى صورته منها في أقرب وقت إلا إذا كان ذلك يضر بسير التحقيق وتوضع هذه الاشياء التي ضبطت في حرز مغلق وترتبط به كلما أمكن ويختم عليها.

التصرف في الاشياء المضبوطة:

الأصل في الأشياء المضبوطة أن ترد إلى من ضبطت منه أو من كانت في حيازته وقت ضبطها الا في حالتين: الأولى : إذا كانت هذه الاشياء لازمه للسير في الدعوى.

الثانية: إذا كانت محلاً للمصادرة

بطلان التفتيش والضبط:

تعتبر قواعد التفتيش من القواعد الجوهرية التي تتعلق لمصلحة الخصوم لذلك فمخالفتها ترتب عليه بطلان

نسبى ويترتب على ذلك ما يلي:

أ – ألا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

ب – أنه يجوز التنازل صراحة أو ضمناً بعد إبدائه أمام محكمه الموضوع وقبل قفل باب المرافعة.

ج – ان الرضاء بالتفتيش الباطل يصححه بشرط أن يكون الرضا قبل القيام بإجراء التفتيش

4- سماع الشهود:

سماع الشهود هو أحد إجراء التحقيق الابتدائي ولذلك أوجب القانون على قاضي التحقيق أن يسمع شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم يرى عدم الفائدة من سماعهم وله أن يسمع شهادته من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي ثبوت الوقائع للجريمة إلى المتهم أو براءته منها

” فالجريمة هي واقعه ماديه لذلك كانت الشهادة أهم دليل على ارتكابها وتحديد مرتكبها ”

ويتعين ألا يكون الشاهد فاقداً حاسة التي تستطيع عن طريقها العلم بالواقعة محل الشهادة فمثلاً/ الأعمى لا يصلح شاهد رؤيه وإنما يصلح شاهد سمع.

السلطة التقديرية للمحقق في سماع الشهود:

المحقق له سلطه واسعه في سماع الشهود ، والأصل أن يطلب الخصوم سماع شهود معينين ولكن طلب الخصم ليس شرطاً لسماع الشاهد فـللمحقق أن يستدعي من يقدر أهميته للشهادة ويجوز للمحقق ان يرفض سماع الشهادة سواء بناءً على طلب الخصوم أو حضر من تلقاء نفسه إذا رأى عدم الفائدة من سماعه .

س: هل يجب أن تؤدي الشهادة بيمين ؟

ج/ يجب أن تؤدي الشهادة بيمين قبل أن يؤدي الشاهد الشهادة فإذا أدت بغير يمين سابق كانت باطله .

س: كيفية سماع الشهود ؟

ج / يسمع كل واحد لواحدة عادي او يواجههم ببعض .

س : ماهي التزامات الشاهد وجزاء الإخلال بها ؟

• التزامه بالحضور أمام المحقق:

والا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامه لا تجاوز 50 جنيه ويجوز أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره.

• التزام الشاهد يحلف اليمين

• و التزامه بأداء الشهادة

وإذا امتنع الشاهد عن فعل هذان الشرطان يحكم عليه القاضي في الجنب والجنابات بعد سماع أقوال النيابة بغرامه لا تزيد عن(2000) ويجوز إعطاؤه من كل العقوبة أو بعض العقوبة اذا عدل عن شهادته قبل انتهاء التحقيق .

• التزامه بذكر الحقيقة

5 - الاستجواب والمواجهة :

الاستجواب : يقصد به مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بأداء رأيه فيها ثم مناقشته تفصيلاً في أدلة الدعوى إثباتاً أو نفياً كمحاولة للكشف عن الحقيقة

لذلك الاستجواب يكون في التحقيق الابتدائي إما من عضو النيابة أو من قاضي التحقيق. ولكن لا يجوز في مرحلة المحاكمة الاستجواب أصلاً إلا إذا قبله المتهم هو ومحاميه إن وجد .

ما مدى وجوب الاستجواب: المتهم له أن يمتنع عن الاستجواب ولا يفسر امتناعه ذلك ضده سواء في التحقيق أو المحاكمة

الاستجواب الوجوبي : يوجب المشرع استجواب المتهم أثناء التحقيق في حالات معينة وإذا تعذر ذلك يوضع المتهم في السجن لمدة (24 ساعة)

وإذا امتنع أيضاً يعرض الأمر إلى القاضي الجزئي أو لرئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله .

والقانون أيضاً أوجب استجواب المتهم عند حبسه حبساً احتياطياً .

” ولا يحق للمحقق عند استجواب المتهم تحليفه لليمين والا كان باطلاً ” .

• ضمانات استجواب المتهم:

1- قصر الاستجواب و المواجهة على سلطة التحقيق:

الأصل أن المشرع لم يجز إجراء الاستجواب أو المواجهة الا لسلطة التحقيق باستثناء إجراءات التحقيق الأخرى التي يجوز فيها ندب أحد مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات معينة

2- عدم التأثير على المتهم:

يجب أن يكون المتهم عند استجوابه متحرراً من أية ضغوط أو تأثير خارجي سواء كان مصدره المحقق نفسه أو أي شخص آخر.

3- دعوة محامي المتهم للحضور:

لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجناح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم بغير حضور المحامي الا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وعدا حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وإذا لم يتمكن المحامي للحضور كان على المحقق أن ينتدب له محامي آخر من تلقاء نفسه .

4- تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة :

أوجب القانون السماح للمحامي للاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم تقرر المحقق غير ذلك وللمحقق ألا يمكن المحامي من الاطلاع على التحقيق إذا رأى ضرورة ذلك.

• الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم:

1- الأمر بالحضور:

الأمر بالحضور لا يحمل معنى الالتزام للمتهم بضرورة الحضور أمام سلطة التحقيق فهو لا يعدو أن يكون مجرد دعوة للمتهم للمثول أمام سلطة التحقيق في مكان وزمان معينين
” ولكن في حالة عدم استجابة المتهم للحضور بدون عذر مقبول فإن للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض والاحضار حتى وإن كانت الجريمة المنسوبة للمتهم لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي

2- الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره :

القبض هو احتجاز المتهم فتره زمنيه ومنعه من الهرب تمهيداً لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه ؛
الا ان هناك حالات يجوز للمحقق أن يصدر فيها أمراً بالقبض على المتهم الغائب وإحضاره وذلك في أحوال محددة نص عليها المشرع وهذه الحالات هي :

أ – إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور بدون عذر مقبول .

ب – إذا خيف هروب المتهم

ج – إذا كانت الجريمة في حالة تلبس

د – إذا لم يكن للمتهم محل اقامه معروف

هـ – إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

سؤال هام: ما هي مدة القبض ؟

ج / إذا كان القبض بوشر بواسطة سلطات التحقيق سواء النيابة العامة أو قاضي التحقيق فإن مدة القبض تكون (24 ساعة) لا تزيد. وأما اذا كان القبض بواسطة رجال الضبط القضائي فيكون (48 ساعة) لا تزيد .

القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص المحقق:

على النيابة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه وتدون اقواله في شأنها وتثبتها في محضر وترسله مع المقبوض عليه إلى سلطة التحقيق المختصة
واذا امتنع المتهم من انتقاله إلى سلطة التحقيق المختصة بأن كانت حالته الصحية لا تسمح لذلك وجب عليها إخطار سلطة التحقيق المختصة.

بطلان القبض :

يبطل في حالتين :

أ - إذا احتجز المتهم مدة أكثر من 24 ساعة او من 48 ساعة

ب - إذا وقع القبض بعد مضي 6 أشهر

”سقوط الأمر بالقبض كذلك يسقط اذا لم ينفذ خلال 6 شهور “

{ ذلك الجزء خاص بقاعة البحث }

3- الحبس الاحتياطي:

تعريفه : هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون .

الحبس الاحتياطي ليس عقوبة معجلة بل يتخذ قبل أن تثبت إدانة المتهم و بمعنى اخر هو وسيلة إكراه تستعمل لمصلحة الدعوى الجنائية.

• مبررات الحبس الاحتياطي:

1- الخشية من الهرب

2- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو

القرائن المادية

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن العام الذى قد يترتب على جسامه الجريمة .

بدائل الحبس الاحتياطي:

1- التزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

2- التزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة

3- حظر ارتياد المتهم لأماكن معينة .

• شروط تطبيق الحبس الاحتياطي:

1- أن يصدر الأمر بالحبس الاحتياطي من السلطة المختصة:

الأصل أن السلطة القائمة بالتحقيق الابتدائي هي النيابة العامة إلا أنه يجوز انتداب قاضى للتحقيق ولا بد من أن يصدر أمر الحبس من الجهة المسنود إليها التحقيق

2- أن تكون الجريمة ممن يجوز فيها الحبس الاحتياطي:

القاعدة العامة هي أنه الأمر بالحبس الاحتياطي لا يكون إلا في الجنايات والجناح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولكن في حالات استثنائية:

أ - يجوز الحبس الاحتياطي إذا لم يكن للمتهم محل اقامه معروف
خلافاً للقاعدة العامة

ب - لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا اذا كانت الجريمة تتضمن اهانه لرئيس الجمهورية

• لا يجوز الحبس الاحتياطي إذا كان المتهم حدث لا يجاوز 15 سنه

3- أن يسبق الأمر بالحبس الاحتياطي استجواب المتهم :

اشترط المشرع أن يكون الحبس الاحتياطي عقب استجواب المتهم الا أنه يستثنى من ذلك حالة هرب المتهم اذ يجوز حبسه قبل استجوابه

4- أن تتوافر الدلائل الكافية على الاتهام:

اشترط المشرع أن يستند الحبس الاحتياطي إلى أسباب واقعيه تتمثل في دلائل كافيه على اتهام المتهم بالجريمة المنسوبة اليه

س: مدة الحبس الاحتياطي؟

1- الحبس الاحتياطي من النيابة العامة:

لها أن تحبس المتهم 4 أيام ان رأت لذلك مقتضي تبدأ من اليوم التالي للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة ان كان مقبوضاً من قبل.

السلطات الاستثنائية : أعطى المشرع سلطة مد مدة الحبس الاحتياطي عن المدة المقررة لمدة لا تتجاوز 15 يوم ويمكن تكرار هذه المدة وذلك بعد عرض الموضوع على المحكمة

2- و 3- الحبس الاحتياطي من قاضي التحقيق ومن القاضي الجزئي :

15 يوم ولا تزيد عدد الأيام في مجموعها عن 45 يوم .

4- الحبس الاحتياطي من محكمة الجناح المستأنفة:

يجوز حبسه مدد متعاقبة لا تزيد كلاً منها عن 45 يوم

الحد الأقصى للحبس الاحتياطي؟

في الجناح 3 اشهر والجنايات 5 اشهر ، وفي كل هذه الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا يتجاوز 6 أشهر في الجناح و 18 أشهر في الجنايات وستين إن كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد او الإعدام .

• ضمانات الحبس الاحتياطي وكيفية تنفيذه:

1- ضمانات الحبس الاحتياطي :

أ - أن يسبقه استجواب المتهم

ب - تبليغ من يصدر ضده أمر بالحبس بأسباب حبسة

ج - حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحامي

د - حق المتهم في استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بعد هذه المدة.

2- خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها: "كيفية تنفيذه"

إذا حكم على المتهم بعقوبة سالبه للحرية فإنها تبدأ من يوم القبض عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ ومدة الحبس الاحتياطي تخصم من العقوبة المقررة كلياً فإن قد قرر عليه أكثر من عقوبة فإنها تخصم من العقوبة الأخف فإذا استنفذت العقوبة الأخف ولم تستنفذ مدة الحبس الاحتياطي خصمت بعد ذلك من العقوبة التي تليها وهكذا إلى أن تخصم من الغرامة على كل يوم خمس جنيهاً

تعويض المتهم عن الحبس الاحتياطي بغير وجه حق: طالما أن عضو النيابة أو قاضي التحقيق قد راعى القانون ولم يخالفه فإنه يستفيد من ذلك بسبب من أسباب الإباحة.

أما إن تحقق أن أحدهما قد خالف القانون فإنه يتم مخاصمته باتباع إجراءات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة .

انقضاء الحبس الاحتياطي بزوال مبرراته :

ينقض إما بالإفراج الوجوبي أو بالإفراج الجوازي :

الإفراج الوجوبي :

- 1- في مواد الجرح بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه وكان له محل إقامته معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يجاوز سنة واحدة
- 2- إذا كانت الواقعة جنحه و بلغت مدة الحبس الاحتياطي 3 شهور ولم يكن المتهم قد أعلن بالإحالة إلى محكمة الموضوع . او كانت جنائية ولم يكن المتهم قد أعلن بإحالاته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء 5 شهور .
- 3- إذا أصدرت سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يكن المتهم محبوساً لسبب آخر
- 4- إذا تبين أن الواقعة مخالفه أو أنها جنحه لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي أصلاً أو انهارت الأدلة التي أجازت الحبس الاحتياطي.
- 5- إذا انقضت المدة المقررة للحبس الاحتياطي دون تجديدها قبل انقضاء اليوم الأخير .
- 6- إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي و سائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها على المتهم .

الإفراج الجوازي:

في غير الحالات السابقة يجوز لسلطة التحقيق أن تصدر أمرها بالإفراج عن المتهم سواء كان من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم في أي مرحلة يصل إليها التحقيق إذا رأت أن ذلك لا يتعارض مع مصلحة التحقيق. وقد استلزم المشرع في هذه الحالة أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طُلب وبأن لا يهرب من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده

ويُدفع كفاله تغطي : (المصاريف التي صرفتها الحكومة -العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم)

السلطة المختصة بالإفراج المؤقت :

1- النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم حبساً احتياطياً أن تأمر بالإفراج المؤقت عنه ما دامت لا تزال

تجرى التحقيق بكفالة أو بغير كفاله وفي أي وقت

2- قاضي التحقيق : بشرط أن يتعهد المتهم أن لا يهرب وأن يقوم بالحضور كلما طُلب .

3- محكمة الموضوع

4- محكمة الجناح المستأنفة تختص بالإفراج المؤقت في عدة حالات:

أ - إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي 45 يوم

ب - إذا أمر قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم ورأت النيابة العامة استمرار حبسه فلها أن تطعن في هذا الأمر بالاستئناف امام المحكمة المذكورة

ج - إذا أحيل المتهم المحبوس إلى محكمة الجنايات في دور غير الانعقاد

د - إذا قضت محكمة الموضوع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .

• الرقابة القضائية على شرعية الحبس الاحتياطي :

1- استئناف النيابة العامة:

يجوز للنسبة العامة استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جنابة وإذا استلزم ضرورة التحقيق استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق او محكمة الجناح المستأنفة بالإفراج عن المتهم واستئناف الامر من النيابة يوقف تنفيذ الأمر لحين الفصل فيه ولمحكمة الاستئناف مد الحبس

2- استئناف المتهم:

أجاز القانون للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه حبساً احتياطياً أو بعد هذا الحبس سواء كان صادر من قاضي التحقيق أم صادر من القاضي الجزئي أم من المحكمة المستأنفة. ويكون استئناف المتهم في أي وقت فإذا صدر برفض استئنافه جاز له أن يقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة 30 يوم من تاريخ صدور قرار الرفض .

المحكمة المختصة بالاستئناف:

- 1- اذا كان الأمر صادر من قاضي التحقيق يرفع الاستئناف أمام محكمة الجناح المستأنفة في غرفة المشورة
- 2- و اذا كان الأمر صادر من محكمة الجناح المستأنفة يرفع الي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة
- 3- واذ كان الأمر صادر من محكمة الجنايات يرفع الى الاستئناف للدائرة المختصة .

{ الكتاب الثاني }

• طرق الطعن في الاحكام الجنائية :

تنقسم طرق الطعن في الاحكام إلى قسمين :

عادية وهي { المعارضة + الاستئناف } مُمهين

غير عادية وهي { النقض + طلب إعادة النظر }

هذه الطرق نص عليها القانون لضمان سلامة الحكم ورفع الاخطاء المحتملة او تصحيحها

طرق الطعن سواء كانت عادية او غير عادية لابد فيها من شرطين: { الصفة والمصلحة }

الصفة : بمعنى ان يكون الطاعن خصماً في الحكم المطعون فيه أي طرفاً فيه

المصلحة: بمعنى انه لابد ان يكون للطاعن مصلحة ولذلك لو ان الحكم صادر بالبراءة لا يجوز الطعن فيه

" لا يجوز للزوج ان يطعن بالنيابة عن زوجته لأنه ليست له صفة إلا اذا كان وكيل عنها"

” فيما يتعلق بشرط المصلحة بالنسبة للنيابة العامة فهي دائما لها مصلحة سواء كان الحكم صادر ضد المتهم او في مصلحة المتهم وذلك على اساس ان المصلحة بالنسبة للنيابة العامة ان تأتي الاحكام مطابقة للقانون سواء لمصلحة المتهم او ضده ”

س: الاختلاف والتمييز بين طرق الطعن العادية والغير عادية؟

طرق الطعن العادية: لا يجوز اللجوء اليها إلا اذا توافرت حالات معينة حددها القانون على سبيل الحصر .

ففي المعارضة او الاستئناف لا يشترط ان يكون هناك اسباب محددة

- فطلب إعادة النظر لا يجوز إلا في خمس حالات حددها القانون على سبيل الحصر

- اما الطعن امام محكمة النقض لا يجوز ايضا إلا في ثلاث حالات حددها المشرع على سبيل الحصر:

1. مخالفة القانون

2. خطأ في تطبيقه او تأويله

3. او بطلان في الحكم او اجراءات اثرت في الحكم

طرق الطعن العادية ” المعارضة والاستئناف ” : لا يشترط ان يكون هناك اسباب محددة للجوء اليها

كما انها كانت في الجرح و المخالفات ثم اصبحت موجودة في الجنايات .

طرق الطعن غير العادية : ترد على احكام يجرى تنفيذها .

طرق الطعن العادية : ترد على احكام لم تنفذ

واخيرا يوجب القانون لمن يريد الطعن بالطرق الغير عادية ان يكون استنفذ طرق الطعن العادية

س: الاحكام المشتركة بين جميع طرق الطعن؟

1- يجب ان يكون الطاعن خصماً في الدعوى وان يكون ذو مصلحة في الطعن فلا يقبل الطعن في الحكم الجنائي

من المدعى المدني لأنه ليس خصماً في الدعوى

كذلك لا يقبل الطعن في الحكم الصادر فيه حكم بالبراءة لأنه ليس له مصلحة في الطعن

2- لا يجوز الطعن إلا في الاحكام، فلا يجوز الطعن في القرار الصادر بإبعاد المتهم من الجلسة لحصول تشويش منه .

3- لا يجوز الطعن الا ضد من كان بدوره خصماً في الدعوى .

4- لا يجوز الطعن إلا في الاحكام الصادرة من المحاكم العادية ، ومن ثم فلا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية

5- اثر الطعن في الاحكام نسبى بحسب الأصل، بمعنى انه اذا تعدد المحكوم لهم فان الطعن لا ينتج اثره إلا بالنسبة لمن رفع الطعن منهم.

طرق الطعن العادية { المعارضة + الاستئناف }

الطريق الأول: المعارضة

مهم جداً

المعارضة: هي طريق من طرق الطعن العادية في الاحكام الغيابية الصادرة في الجنب والمخالفات .

اساس المعارضة ؟

يقوم على مبدأين [مبدأ حضور الخصوم و مبدأ شفوية المرافعة]

حيث حرص القانون على احترام المبدأين وتمكين الخصم الذي حوكم غيابياً من محاكمته في حضوره حتى يتمكن من ابداء دفاعه واتاحة الفرصة للمحكمة في سماع أقواله .

نطاق المعارضة:

س : من له حق الطعن بالمعارضة ؟

ج / لا تقبل المعارضة إلا ممن كان خصماً في الدعوى و صدر الحكم غيابياً ضده ولذا تقبل المعارضة من المتهم ويقتصر حقه في المعارضة على الحكم الجنائي وتقبل ايضا المعارضة من المسئول عن الحقوق المدنية ويقتصر حقه في المعارضة على الحكم الصادر في الدعوى المدنية

و قد حرم القانون المدعى المدني من حق الطعن بالمعارضة لعدة اسباب :

اولاً : لان الدعوى المدنية انما قبلت امام المحاكم الجنائية استثناء على الاصل العام
ثانياً : بالنسبة للمدعى المدني فيجوز له ان يوكل محامى في أي وقت عكس المتهم الذى يكون مطلوب حضوره شخصياً

ولا يتصور صدور حكم غيابيا بالنسبة للنياابة العامة لان حضورها في الجلسة شرط لصحة تشكيل المحكمة .

س : الاحكام التي يجوز الطعن فيها بالمعارضة؟

ج/ تقبل المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة في الجرح والمخالفات وهذا معناه انها لا تقبل إلا بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة في جنحة او مخالفة سواء من المحكمة الجزئية او الاستئنافية او من محكمة الجنايات ، كما يجوز الطعن بالمعارضة في الاحكام الحضورية اعتبارا بشروط خاصة ،

وعلى ذلك فالأحكام 3 أنواع :

- غيابية : يجوز الطعن فيها بالمعارضة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم

- حضورية : لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة

- حضورية اعتبارية : يجوز الطعن فيها بالمعارضة اعتباراً بشروط خاصة

كذلك لا يجوز الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة في " الجنایات "

كذلك لا يجوز الطعن بالمعارضة في الاحكام الحضورية الاعتبارية [كقاعدة عامة]

الاحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات :

– يكون الحكم حضوريا : إذا صدر في حضور الخصم سواء بشخصه او بواسطة وكيل عنه ومناط اعتبار الحكم حضوريا هو حضور المتهم جلسات المرافعة بالنسبة له سواء صدر فيها الحكم او في جلسة اخرى والحكم الحضوري لا يقبل الطعن بالمعارضة بصفة مطلقة.

– الحكم الغيابي : هو الذى صدر في غياب الخصم دون ان تتوافر في جانبه إحدى الحالات التي أوجب القانون فيها اعتبار الحكم حضوري

– اما الحضور الاعتباري : هو الحكم الذي صدر في غيبة الخصم ولكن اعتباراً بشروط خاصة :

أ - اذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور سواء نفسه او بواسطة وكيل عنه في الحالات التي يجوز فيها ذلك ، وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضور.

ب - اذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور في اليوم التالي بورقة التكليف سواء بنفسه او بواسطة وكيل عنه في الحالات التي يجوز فيها ذلك، إذا رأت المحكمة بدلاً من الحكم عليه غيابياً ان تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيهه إلى انه اذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا

فاذا لم يحضر وتبين للمحكمة لا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا .

ج - اذا حضر عند النداء على الدعوى له ولو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل اليها الدعوى بدون أن يقدم عذر مقبول .

د - اذا رفعت الدعوى إلى عدة اشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الاخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة اعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى انهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا بالنسبة لهم .

الاصل في الاحكام الحضورية الاعتبارية عدم جواز المعارضة فيها إلا اذا توافر شرطان :

الأول: ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور كهطول الامطار وان يثبت عدم استطاعته تقديم هذا العذر للمحكمة قبل الحكم .

الثاني : ان يكون استئناف الحكم غير جائز

س : حالات اعتبار الحكم غيابيا ؟

1- ان يكون الخصم قد كلف بالحضور حسب القانون دون ان يحضر سواء بنفسه او بواسطة وكيل عنه في الأحوال التي يجيزها القانون .

2- ان ترى المحكمة اصدار الحكم غيابيا بدلاً من تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية والامر بإعادة اعلان الخصم المتخلف عن الحضور .

3- الا تتوافر في جانب الخصم الغائب إحدى الحالات التي يوجب فيها القانون اعتبار الحكم حضوريا .

س : الاحكام التي لا تجوز الطعن فيها بالمعارضة ؟

1- الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جنائية فهي لا تقبل الطعن بالمعارضة لأنها إما ان تكون صادرة " بالبراءة " وبالتالي لا يكون للمتهم مصلحة في الطعن وإما ان تكون صادرة " بالإدانة " وفي هذه الحالة يسقط الحكم بقوة القانون .

2- لا يجوز الطعن بالمعارضة في الاحكام الصادرة من محكمة النقض لأنها لا توصف بانها غيابية او حضورية ، لان الحضور امامها غير لازم

3- لا يجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في المعارضة .

س : ما هو ميعاد المعارضة؟

ج / تقبل المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات في ظرف 10 ايام خلاف مواعيد المسافة .

س : متى يبدأ ميعاد المعارضة ؟

ج / يبدأ من اليوم التالي لإعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه لشخصه ، اما اذا كان في موطنه او محل اقامته فلا تبدأ إلا من تاريخ العلم .

س : متى ينتهى ميعاد المعارضة ؟

ج / ينتهى بانتهاء اليوم الاخير من المدة وإذا صادف اليوم الاخير عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها " إذا اعلن المحكوم عليه بالحكم الغيابي ولكن تعذر عليه التقرير بالمعارضة بسبب قهري كالمريض الشديد الذى يخشى عاقبة الاهمال فيه أو انتشار وباء ففي هذه الحالة يمتد ميعاد المعارضة حتى يزول المانع ، وتقدير المانع هو من شأن المحكمة

ويعتبر ميعاد المعارضة متعلقاً بالنظام العام فاذا طعن بالمعارضة بعد فوات ميعادها على المحكمة ان تقضى بعدم القبول من تلقاء نفسها

س : إجراءات المعارضة ؟ بمعنى اخر "من له حق التقرير بالمعارضة" ؟

ج / يحصل التقرير بالمعارضة من الخصم او من يمثله كالولي او الوصي او الوكيل ولا يشترط ان يكون الوكيل محامياً ، فاذا حصل التقرير بالمعارضة من شخص بخلاف المحكوم عليه او من يمثله يقضى بعدم قبول المعارضة لانعدام الصفة.

س : هل يلزم شكل او صيغة معينة للتقرير؟

لا تلزم صيغة معينة للتقرير بالمعارضة

س : اين يحصل التقرير؟

يحصل التقرير بالمعارضة في قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم.

و يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى والحضور وإعلان الشهود للجلسة.

س : ما الحكم اذا حدد لنظر الدعوى جلسة اخرى بخلاف ما ورد في التقرير؟

ج / يتعين اعلان المعارض بالجلسة ، ويستوى ان يتم الاعلان لشخصه او في محل اقامته ولا يكفى اعلانه للنياحة العامة .

س : المحكمة التي تنظر المعارضة ؟

ج/ هي نفس المحكمة التي اصدرت الحكم ومن نفس القاضي .

اثار المعارضة:

اولاً : وقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه :

نص القانون على انه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي اذا لم يعارض فيه المحكوم عليه وهذا يعنى انه اذا عارض فيه فسوف يقف التنفيذ طالما ان باب المعارضة مازال مفتوح

ويكون باب المعارضة مفتوحا طالما ان الموعد لم يبدأ أو بدأ ولم ينتهي أو طعن في المعارضة ولم يفصل فيه ، فاذا انقضى الموعد ونفذ الحكم وتبين ان هناك عذر قهري فيجوز الطعن

اما فيما يتعلق بالحكم الحضورى الاعتبارى حتى اذا كان النص لم يتكلم عنه إلا انه يكون قابلاً للتنفيذ بحسب الاصل قياسا على الحكم الغيابى.

— استثناء من وقف التنفيذ:

حيث لاحظ القانون خشية هروب بعض المحكوم عليهم فنص على انه :

” يحق للمحكمة عند الحكم الغيابى ان تأمر بالحبس مدة شهر فاكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة في مصر ” .

” او كان صادر ضده امر بالحبس الاحتياطي ” .

فيما يتعلق بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية:

ايضاً لا يجوز تنفيذه طالما ان باب المعارضة مفتوح

باستثناء: يجوز للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ، مع تقديم

كفالة ولو مع حصول المعارضة او الاستئناف .

ثانياً : إعادة النظر الدعوى برمتها امام المحكمة :

يترتب على المعارضة اعادة نظر الدعوى امام نفس المحكمة وهذا معناه ان حصول المعارضة لا يسقط الحكم الغيابي وتختلف سلطة القاضي بحسب ما اذا حضر المعارض او تغيب عن الحضور ؟

- إذا حضر المعارض : اذا حضر المعارض الجلسة الاولى وجب على المحكمة ان تعيد نظر الدعوى ويكون

الحضور سواء بشخصه او بواسطة وكيل ويشترط الانتظام في جميع الجلسات فلا يكفي ان يحضر الجلسة الاولى فقط " كما كان قديماً " ، وإلا قضت المحكمة بأن الدعوى كأن لم تكن ، وعلى المحكمة ان تنظر وان تتحقق من مدى قبول الطعن فاذا تبين انه رفع بعد الميعاد او بأي اجراءات غير صحيحة وجب عليها ان تحكم بعدم قبول المعارضة

اما اذا كانت المعارضة مقبولة شكلاً فوجب على المحكمة ان تنظر في موضوع الدعوى ولا تختلف سلطتها عن ما كانت تنظر الدعوى لأول مرة .

"قيد" ولا يجوز الاضرار بالطاعن بسبب معارضته فلا يجوز للمحكمة ان تشدد العقوبة سواء من حيث النوع او المدة او ان تزيد في مبلغ التعويض

وتسقط الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة دون اتخاذ إجراء صحيح .

إذا تغيب المعارض : اذا لم يحضر المعارض في أي من جلسات المعارضة تحكم المحكمة بان المعارضة كأن لم تكن ويجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة .

س : الشروط اللازمة للحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ؟

- 1- اذا غاب المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، او غاب عن أي جلسة من الجلسات التالية .
- 2 - ان يكون المعارض عالماً بموعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، وهذا الشرط شرط مفترض .
- 3 - ان يكون تغيب المعارض بغير عذر مقبول ، فاذا كان الغياب لسبب قهري فلا يصح باعتبار المعارضة كان لم تكن ويكون هذا الحكم إذا صدر باطلاً .

مثل/ المرض الذى تخشى عاقبه الاهمال فيه أو انتشار الوباء .وللمعارض ان يبدي عذره للمحكمة في عدم حضور الجلسة

ومتى علمت المحكمة بعذر المعارض في عدم الحضور وقدرت انه "جدى" كان عليها ان تؤجل نظر الدعوى لجلسة تالية ، فاذا لم يحضر المعارض في هذه الجلسة ايضا ولم يكن له عذر مقبول يبرر تغيبه تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

الطريق الثاني: الاستئناف

مهم جداً

الاستئناف: هو طريق عادي من طرق الطعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى بطرح الدعوى من جديد امام محكمة اعلى منها ، سواء كانت محكمة الدرجة الاولى محكمة جزئية او محكمة جنائيات .

الجنح: يجوز استئناف الاحكام الصادرة فيها سواء كانت حضورية ام غيابية او حضورية اعتبارية

الجنائيات: الاحكام الحضورية يجوز استئنافها من المتهم والنيابة العامة اما الأحكام الغيابية فلا يجوز استئنافها الا من النيابة العامة فقط اما المتهم فلا يجوز له استئناف الاحكام الغيابية الصادرة في حكم جنائي .

• نطاق الاستئناف:

س : من يجوز له الطعن بالاستئناف؟

يجوز لجميع الخصوم سواء في الدعوى الجنائية او المدنية استئناف الحكم فيجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى المدني والمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم ولا بد من توافر شرطي الصفة والمصلحة في الاستئناف

فيما يتعلق بشرط الصفة: فلا بد ان يكون الطاعن بالاستئناف طرفا او خصماً في الحكم ومن ثم فإن كان الطاعن بالاستئناف اجنبياً عن الدعوى التي اصدر فيها الحكم فلن يقبل طعنه .

وبناء على ذلك يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بينما يجوز للمدعى المدني والمسئول عن الحقوق المدنية اذا كان قد ادخل او تدخل في الدعوى القائمة امام محكمة الدرجة الاولى يجوز لكل من هؤلاء الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية .

وحق الاستئناف متعلق بالنظام العام فلا يجوز التنازل عنه .

فيما يتعلق بشرط المصلحة : يجب ان يكون لدى الطاعن مصلحة في إبدال الحكم المطعون فيه ، فاذا كان الحكم الصادر بالنسبة للمتهم بالبراءة فلا يجوز الاستئناف لأنه ليس له مصلحة .و يستوى في ذلك جميع الخصوم لان شرط المصلحة شرطا جوهرياً وأساسياً .

س : الاحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ؟

الاحكام الصادرة في مواد الجرح : كل الاحكام الصادرة في الجرح يجوز الطعن فيها بالاستئناف سواء من محكمة جزئية او محكمة جنابات

" استثناء " : الا الاحكام الصادرة بالغرامة التي تقل عن 300 جنية فضلاً عن الرد والمصروفات فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف وذلك لأنه قليل الاهمية .

العبرة بما نص عليه في القانون لا بما حكم به القاضي فلو كانت الغرامة اكثر من 300 جنية فيجوز الطعن فيها بالاستئناف حتى لو حكم القاضي باقل من ذلك .

إلا اذا كان الطعن مبنياً على اسباب محددة لمخالفة القانون او خطأ في تأويله او تطبيقه او وقوع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم.

ولا يشترط ان تذكر اسباب لقبول الاستئناف ، لان هذا الامر يتعذر في بعض الأحيان.

الاحكام الصادرة في مواد المخالفات : ضيق المشرع من دائرة الطعن في هذه الاحكام بالاستئناف للمخالفات فجعل المشرع القاعدة حظر استئناف هذه الاحكام. " الاستثناء " جواز الاستئناف بشروط معينة :

متى يجوز للمتهم الطعن بالاستئناف في مخالفة؟

1- اذا قضى عليه بغير الغرامة و المصاريف ، كالمصادرة او الازالة ففي هذه الحالة يجوز للمتهم الطعن بالاستئناف

2- اذا كان هناك خطأ في القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله او وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم ، ففي هذه الحالة يجوز الطعن بالاستئناف حتى لو كان الحكم عليه بالغرامة والمصاريف فقط .

متى يجوز للنيابة العامة الطعن بالاستئناف في المخالفة؟

- 1- إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف فحكم ببراءة المتهم اولم يحكم بما طلبته .
- 2- حالة مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله او وقوع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم ، فيجوز الاستئناف حتى لو كان الحكم مطابقا لمطالب النيابة العامة .

استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة :

إذا ارتبطت جريمة يجوز الطعن فيها بالاستئناف (جنحة مثلاً) بجريمة أخرى لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف (مخالفة مثلاً) ففي هذه الحالة يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر فيها مجتمعاً .

اما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في الدعوى المدنية:

أجاز القانون استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من جانب المدعى والمسئول عن الحقوق المدنية وذلك إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب وهو 30 ألف جنيه لا يوجد ارتباط بين الحق في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية والحق في استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية.

س : الاحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف ؟

هناك احكام كثيرة لا يجوز استئنافها ، منها ما يفتقد شرطاً او اكثر من الشروط اللازمة ومنها ما يصرح القانون بحظر استئنافه ، ومنها احكام محاكم الدرجة الثانية والاحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جنحة او مخالفة ، ولا يجوز استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية إذا كان التعويض اقل من النصاب النهائي للقاضي الجزئي.

ونص القانون على حظر استئناف جميع الاحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى الا في أحوال خاصة ، اذا لم يكن للمحكمة ولاية الفصل في الدعوى.

الأحوال هي :

أ - حالة الحكم بالاختصاص

ب - حالة الحكم بعدم الاختصاص ؛ سواء عدم اختصاص نوعي او شخصي او محلي.

س: ميعاد الاستئناف؟

هو 10 ايام من وقت صدور الحكم الحضورى فى الجنح والمخالفات و 40 يوم فى الجنايات .

ويختلف موعد بدء الميعاد باختلاف الحكم الحضورى او غيابى او حضورى اعتبارى ولا يضاف ميعاد مسافة لعدم ورود النص على ذلك .

وينتهى بانتهاء اليوم الأخير و إذا صادف الموعد عطلة رسمية يمتد إلى اول يوم عمل بعد انتهاء العطلة .

إطالة ميعاد الاستئناف بالنسبة لبعض الأشخاص:

1- بالنسبة للنائب العام :

له ان يستأنف فى ميعاد 30 يوم فى الجنح والمخالفات و 60 يوم فى الجنايات ، وخص بذلك بسبب اختصاصه على مستوى الجمهورية .

2- بالنسبة لأصحاب الاعذار القهرية:

إذا تعذر على المحكوم عليه لسبب قهرى الاستئناف فى ميعاده امتد الميعاد حتى يزول المانع ، كالمريض الشديد والسفر خارج البلاد.

و يشترط ان يستمر المرض او المانع حتى انتهاء ميعاد الاستئناف . وللمحكمة الاستئنافية ان تقدر العذر فتأخذ به او ترفضه دون معقب عليها. و إذا اغفلت الرد على المحكوم عليه او ردت بأسباب غير سائغة يكون حكمها باطل .

بدء ميعاد استئناف الاحكام الحضورية :

يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للنياابة العامة من اليوم التالى لتاريخ النطق بالحكم لأن حضورها وجوبى فى جميع الجلسات ، اما بالنسبة للمحكوم عليه اذا كان حاضراً جلسة النطق بالحكم او فى جلسة سابقه وتم تأجيل الجلسة لتاريخ محدد للنطق بالحكم او كان متغيباً واعلن اعلاناً صحيحاً بالتاريخ ففي هذه الحالات يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم التالى لتاريخ النطق بالحكم . وإذا اجلت الجلسة إدارياً او لغير ذلك دون علم المحكوم عليه فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا بعد اعلانه رسمياً بصور الحكم المستأنف .

بدء ميعاد استئناف الاحكام الصادرة في المعارضة:

الاحكام الصادرة في المعارضة إما ان تكون احكام "موضوعية" بتعديل او تأييد او الغاء الحكم الغيابي ، وإما ان تكون احكام "إجرائية" بعدم قبول المعارضة شكلاً او عدم جوازها و اعتبارها كأن لم تكن وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن عليها بالمعارضة مرة اخرى وبالتالى يبدأ ميعاد الاستئناف فيها من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم سواء كانت حضرية او كانت غيابية وسواء كانت إجرائية او موضوعية

اما اذا كان عدم الحضور راجعاً لعذر قهري فيبدأ من اليوم الذى يعلم فيه رسمياً بالحكم .
والأحكام الموضوعية الصادرة في المعارضة قد تكون بتأييد الحكم او تعديله او الغائه .
" فان ايدت الحكم فاذا كان احد الخصوم قد طعن في الحكم الغيابي فان طعنه ينصرف إلى الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد ، وإذا لم يكن قد طعن في الحكم الغيابي جاز له ان يطعن في الحكم الصادر بالتأييد" .
اما اذا عدلت الحكم او قامت بإلغائه فانه يجوز الطعن في الحكم الاخير وبحسب من تاريخ النطق به .

بدء ميعاد استئناف الاحكام الغيابية :

يبدأ ميعاد استئناف الاحكام الغيابية للمحكوم عليه من اليوم التالي لتاريخ الإعلان
- إذا كان الحكم يقبل الطعن فيبدأ من تاريخ انتهاء الموعد المحدد بخلاف مواعيد المسافة
- وإذا كان الحكم لا يقبل الطعن بالمعارضة فيبدأ موعد الطعن بالاستئناف في خلال 10 ايام من تاريخ اعلانه بالحكم الغيابي رسمياً .

س : بدء ميعاد استئناف الاحكام المعتبرة حضورية ؟

يبدأ من تاريخ الاعلان رسمياً .

الاستئناف الفرعي :

إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشر أيام يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام
أما المسؤول عن الحق المدني ليس له أن يستأنف الحكم في الخمسة أيام التالية لأنه لا يعتبر خصماً للمتهم .

إجراءات الاستئناف :

تقرير الطعن بالاستئناف :

هو إجراء يتولى إثباته موظف قلم كتاب المحكمة عن طريق تدوينه في الدفتر المعد لذلك في إثبات حضور المستأنف وابداء ارادته في الاستئناف.

س : من له الحق في التقرير بالاستئناف ؟

من الخصم نفسه او ممن يمثله كالولي والوصي او من ينيبه عنه ولا يشترط ان يكون محامياً .

سقوط استئناف المتهم المتهرب من تنفيذ العقوبة :

يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً او الافراج عنه بكفالة وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.

فسقوط الاستئناف جزاء قرره المشرع للمستأنف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ الذى لا يقدم نفسه للنفاذ قبل الجلسة اما اذا كان الحكم الصادر ضده بعقوبة سالبة للحرية غير واجبة النفاذ فيكون غير مطلوب من المحكوم عليه ان يقدم نفسه .

التنازل عن الاستئناف :

– بالنسبة للدعوى الجنائية : فالحق في الاستئناف من النظام العام سواء كان حق المتهم او حق النيابة العامة ومن ثم فلا يجوز لأى منها التنازل عنه .

ولو حرر المتهم اقرارا على نفسه بتنازله عن حقه في استئناف الحكم الصادر ضده فلا يسرى هذا التنازل ولا يلزمه بشيء واذا كان ميعاد الاستئناف قائما فانه يملك ان يقرر الاستئناف ، ولكن اذا كان قد قرر بالاستئناف فعلاً فانه يملك التنازل عن التقرير

وبالنسبة للنيابة العامة فإنها لا تملك التنازل عن التقرير بالاستئناف ولا عن الحق في الاستئناف .

– بالنسبة للدعوى المدنية : فهو حق خاص ولذلك يجوز لكل من المتهم والمدعى المدني والمسئول عن الحقوق المدينة التنازل عنه قبل انتهاء ميعاد الاستئناف ، كما يجوز لهم التنازل عن التقرير بعد رفعه .

آثار الاستئناف

أولاً : وقف تنفيذ الحكم :

القاعدة وقف تنفيذ حكم محكمة اول درجة . ولكن هناك استثناء في بعض الأحكام :

1- العقوبات الاصلية :

اوجب القانون تنفيذ طائفة من الأحكام فور صدورها ولا يوقفها الاستئناف وهى :

أ - الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا .

ب - الاحكام الصادرة بالحبس في سرقة ، ويجب ان تكون السرقة تامة ولا يكفى مجرد الشروع فيها وبذلك لا يجوز قياس النصب وخيانة الامانة على السرقة .

ج - الحكم الصادر بالحبس على متهم عائد او ليس له محل اقامة ثابت بمصر .

د - يفرج في الحال على المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة او لعقوبة اخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس او اذا امر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة الحبس المحكوم بها .

هـ - بعض القوانين تنص على تنفيذ بعض الاحكام فورا عقب صدورها لاعتبارات تتعلق إما بشخص المحكوم عليه وطبيعة الجزاء المحكوم به او بنوع الجريمة التي صدر فيها الحكم ومنها القانون الخاص بمكافحة المخدرات .

2- العقوبات التبعية: " التكميلية "

كالوضع تحت المراقبة والحرمان من تعاطى بعض المهن والصناعات وهذه العقوبات تنفذ متى كان تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها واجبا .

3- الحكم بالتعويضات:

للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف في الميعاد والامر بالتنفيذ المؤقت قد يكون بكفالة او بغير كفالة .

ثانيا: طرح النزاع على المحكمة والحكم فيه من جديد :

ويطرح استئناف الدعوى على محكمة الدرجة الثانية .

حدود الدعوى امام المحكمة الاستئنافية :

هناك ثلاثة قيود :

1- التقيد بحدود الدعوى كما طرحت امام محكمة أول درجة :

المحكمة الجزئية تتقيد بحسب الاصل بوقائع الدعوى كما وردت في أمر الإحالة او ورقة التكليف بالحضور وبنفس المنطق تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع كما طرحت على المحكمة الجزئية بحديثها الشخصي والعيني .

والعلة في ذلك أن مهمة المحكمة الاستئنافية هي التحقق من سلامة الحكم .

وعلى هذا الاساس لا يكون للمحكمة الاستئنافية ان تحكم على شخص لم ترفع عليه امام محكمة اول درجة ولا

ان تنظر في تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الجزئية

2- التقيد بحدود ما استؤنف من الحكم:

فيجوز للمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية دون المدنية والعكس ولا يملك المدعى المدني

والمسئول عن الحقوق المدنية غير استئناف الحكم الصادر في الدعوى ، كما يجوز للنياية العامة والمتهم قصر

الاستئناف على تهمة دون اخرى كما يجوز للنياية العامة استئناف الحكم بالنسبة إلى بعض المتهمين دون

البعض الآخر فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض إلى غير ما انصب عليه تقرير الاستئناف .

3- تقيد المحكمة بصفة الخصم المستأنف :

الاستئناف نسبي الأثر، فلا يصح ان يلغى الحكم الابتدائي او ان يعدل إلا بالنسبة للخصوم فيه الطاعنين بالاستئناف دون من لم يطعن منهم ، فلا يمتد اثره اليهم حتى في حالة وحدة الواقعة ، و من ثم اذا قرر بالاستئناف جميع الخصوم ترتب على ذلك طرح موضوع الدعوى برمته من جديد على المحكمة الاستئنافية اما اذا قرر الاستئناف خصم دون خصم سواء في دعوى جنائية او مدنية تقيد نطاقها بصفة الخصم المستأنف سواء بالنسبة للدعوى ام للسلطة .

أ- استئناف النيابة العامة:

النيابة العامة خصم في الدعوى الجنائية وحدها ولذلك فطعنها لا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا ما يتعلق بهذه الدعوى اما الدعوى المدنية فلا شأن لها بها

ب- استئناف المتهم :

ينصرف استئناف المتهم إلى الدعوى الجنائية او المدنية او اليهما معاً طبقاً لما ورد في تقرير الاستئناف فاذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده فلا يجوز الاساءة اليه سواء بالحكم عليه بعقوبة اشد ما حكم به ابتدائياً او الغاء وقف التنفيذ او اضافة عقوبة تكميلية او بالحكم بعدم الاختصاص .

ج- استئناف المدعى والمسئول عن الحقوق المدنية:

ينصرف الاستئناف في هذه الحالة إلى ما قضت به المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية التبعية دون الدعوى الجنائية يستوى ان يكون الحكم صادر في الدعوى الجنائية بالإدانة او البراءة .

اما فيما يتعلق باستئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر بعدم القبول فإن هذا الاستئناف وفقاً للرأي الراجح ينصرف إلى الحق في تحريك الدعوى الجنائية ، فاذا لغت المحكمة الاستئنافية الحكم المطعون فيه تعين على المحكمة الجزئية عند احالة الدعوى اليها ان تنظر الدعويين معاً .

الحكم في الاستئناف :

الحكم في شكل الاستئناف:

ينبغي على المحكمة الاستئنافية قبل ان تحكم في موضوع الاستئناف ان تفصل في شكله وذلك بالتحقق ما اذا كان الحكم المطعون فيه مما يجوز استئنافه ، اولا يجوز استئنافه او ان الاستئناف مرفوع من غير ذي صفة ، او بإجراءات باطلة ، وفي أي حالة منهم وجب على المحكمة ان تقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ولو لم يدفع بذلك احد الخصوم امامها .

ولهذا اذا اغفلت المحكمة الفصل ابتداء في شكل الاستئناف وتعرضت لموضوع الدعوى فاستمعت إلى المرافعة كان عليها اذا بينت بعد ذلك ان التقرير لم يحصل في الميعاد القانوني ان تقضي عند اصدار حكمها بعدم قبول الاستئناف شكلاً .

الحكم بعدم جواز نظر الاستئناف :

اذا تبين للمحكمة الاستئنافية ان الحكم المستأنف هو من الاحكام التي لا يجيز القانون استئنافها فأنها تقضى بعدم جواز نظر الاستئناف ومن ذلك الحكم بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدينة عن الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض لا يتجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي .

الحكم بعدم الاختصاص:

اذا تبين للمحكمة الاستئنافية ان الواقعة جنائية او انها جناحة من الجناح التي تقع بواسطة الصحف او بطرق النشر على غير الافراد تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى للنياية العامة .
والحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة مشروط بان يكون الاستئناف من النيابة العامة جائزاً ومقبولاً .

الحكم في موضوع الاستئناف:

اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة للمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بإجماع اراء قضاة المحكمة .
اما اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف .

الغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى:

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى تفصل في موضوع الدعوى ، وحكمت بعدم اختصاصها أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع سير الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وجب عليها ان تعيد القضية إلى محكمة اول درجة للحكم في موضوعها .

الغاء الحكم المستأنف دون التعرض لموضوع الدعوى:

إذا تبين للمحكمة ان هناك سبباً قانونياً كان يفرض على محكمة الدرجة الاولى ان تصد نفسها عن الفصل في موضوع الدعوى وان تكتفي في اصدار حكم يخرج الدعوى من حوزتها فعلى المحكمة الاستئنافية ان تقضي بإلغاء الحكم المستأنف .

تم بحمد الله